HANJAR PENDIDIKAN POLRI
PENEGAKKAN HAM, HUKUM DAN KEADILAN





SESPIMMA SESPIM
LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI
2025

DILARANG MEMPERBANYAK DAN/ATAU MENGUTIP SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA
TANPA IJIN KEPALA LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI

HANJAR PENDIDIKAN POLRI PENEGAKKAN HAM, HUKUM DAN KEADILAN TAHUN 2025

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI
2025

MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

MILIK DINAS



HANJAR PENDIDIKAN POLRI

PENEGAKKAN HAK ASASI MANUSIA, HUKUM DAN KEADILAN

Untuk

PENDIDIKAN PENGEMBANGAN UMUM
SEKOLAH STAF DAN PIMPINAN PERTAMA

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI
2025

KEPALA LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI

SAMBUTAN

Assalamu ‘alaikum wr. wb.

Salam sejahtera, *Om Swastyastu, Namo Buddhaya* dan Salam Kebajikan.



Puji dan syukur tiada henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada kita sekalian atas tersusunnya bahan ajar (Hanjar) dalam bentuk modul ini, sehingga dapat membantu para Pendidik maupun peserta didik selama mengikuti pendidikan di Sekolah Staf dan Pimpinan Pertama (Sespimma) Polri.

Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri (Lemdiklat Polri) merupakan unsur pendukung sebagai pelaksana pendidikan pembentukan dan pengembangan yang berada di bawah Kapolri dengan tugas merencanakan, mengembangkan dan menyelenggarakan fungsi pendidikan dan pelatihan, dalam rangka menjadikan sumber daya manusia (SDM) Polri yang Presisi, yang dapat mengikuti perkembangan perubahan teknologi kepolisian modern pada setiap pelaksanaan pendidikan Profesi, Manajerial (Kepemimpinan), Akademis dan Vokasi serta mengelola komponen pendidikan di jajaran Lemdiklat Polri.

Hanjar ini disusun untuk menghasilkan pemimpin tingkat pertama yang memiliki kemampuan manajerial dan kepemimpinan teknis dengan mengutamakan kejujuran, kebenaran dan keadilan, transformatif serta kolaboratif dalam menjalankan tugas dan tanggung-jawab yang diembannya.

Dalam penyusunan Hanjar Dikbangum Sespimma, Lemdiklat Polri telah menyesuaikan dengan kaidah Hanjar yang telah ditentukan dan merujuk kepada kualifikasi yang sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Adapun materi Hanjar yang disusun sudah mempertimbangkan prediksi tantangan tugas Polri yang akan dihadapi di masa yang akan datang.

Materi Hanjar ini juga didukung dengan metode-metode pembelajaran modern yang saat ini banyak diaplikasikan di lembaga-lembaga pendidikan ternama di Indonesia. Sehingga diharapkan dapat dijadikan literasi yang valid dan akuntabel serta dapat diandalkan untuk mencapai *output* pendidikan sebagaimana diharapkan pimpinan Polri.

Saya ucapkan .....

Saya ucapkan terima kasih kepada Narasumber dan Pembina Fungsi serta peserta rapat koordinasi penyusunan Hanjar untuk Pendidikan dan Pelatihan Polri, yang telah mencurahkan waktu dan pikirannya, sehingga tersusun Hanjar yang kekinian sesuai dengan tantangan tugas saat ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat-Nya kepada kita semua dalam melaksanakan pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa dan negara.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu ‘alaikum wr. wb.

Jakarta, 30 Januari 2025

KEPALA LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI



Prof. Dr. CHRYSHNANDA DWILAKSANA, M.Si.
KOMISARIS JENDERAL POLISI

MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI
Nomor: Kep/ 110 /I/2025

tentang

HANJAR PENDIDIKAN POLRI
PENEGAKKAN HAM, HUKUM DAN KEADILAN
SEKOLAH STAF DAN PIMPINAN PERTAMA (SESPIMMA) POLRI TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI

Menimbang : bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Staf dan Pimpinan Pertama (Sespimma) Polri diperlukan adanya Hanjar yang sesuai dengan kurikulum maka dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat :

1. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Sistem Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

2. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/2100/XII/2024 tanggal 19 Desember 2024 tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Polri Tahun Anggaran 2025;

3. Peraturan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyusunan Bahan Ajar Pendidikan Polri;

4. Keputusan Kepala Lembaga dan pelatihan Polri Nomor: Kep/528/VII/2024 tanggal 30 Juli 2024 tentang Rencana Kerja Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Tahun Anggaran 2025;

5. Surat Perintah Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Nomor: Sprin/96/XII/DIK.1.3./2025 tanggal 16 Januari 2025 tentang rapat koordinasi penyusunan (Rakorsun) hanjar Dikbangum Sekolah Pimpinan Pertama (Sespimma) Polri Tahun Anggaran 2025.

Memperhatikan: hasil kelompok kerja penyusunan Hanjar dalam bentuk modul Pendidikan Sekolah Staf dan Pimpinan Pertama (Sespimma) Polri Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI TENTANG HANJAR PENDIDIKAN POLRI PENEGAKKAN HAM, HUKUM DAN KEADILAN SEKOLAH STAF DAN PIMPINAN PERTAMA (SESPIMMA) POLRI TAHUN ANGGARAN 2025.

1. mengesahkan .....

KEPUTUSAN KALEMDIKLAT POLRI
NOMOR : KEP/ 110 /I/2025
TANGGAL: 30 JANUARI 2025

1. mengesahkan berlakunya Hanjar dalam bentuk modul Pendidikan Polri "Penegakkan HAM, Hukum dan Keadilan" untuk Pendidikan Sekolah Staf dan Pimpinan Pertama (Sespimma) Polri;

2. hanjar dalam bentuk modul ini, berklasifikasi terbatas;

3. keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal: 30 Januari 2025

KEPALA LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI

MARKAS BESAR KEPOLISIAN NEGARA RI
KEPALA
LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Dr. C.HRI HERNANDA DWILAKSANA, M.Si.
KOMISARIS JENDERAL POLISI

Kepada Yth:

Kasespimma Sespim Lemdiklat Polri.

LEMBAR IDENTITAS

PENEGAKKAN HAK ASASI MANUSIA, HUKUM DAN KEADILAN

Penyusun:

Tim Rapat Koordinasi Penyusunan Hanjar Sespimma T.A. 2025

Editor:

1. Brigjen Pol. Drs. Jebul Jatmoko, M.Hum
2. Kombes Pol Erwin Siboro, S.IK
3. AKBP Burhanuddin, S.E.
4. AKBP Okven Nainggolan, S.I.K., S.H.
5. Kompol Heni Mardiyatmi, S.I.P., S.Sos., M.Sc.
6. Kompol Nikolas Salamate
7. Penata I Hartini, S.Pd., M.Pd.

Hanjar Pendidikan Polri
Sekolah Staf dan Pimpinan Pertama

Diterbitkan oleh:

Bagian Kurikulum dan Hanjar Pendidikan Pengembangan Umum
Biro Kurikulum
Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri
Tahun 2025

Dilarang menggandakan sebagian atau seluruh isi Bahan Ajar (Hanjar) Pendidikan Polri ini, tanpa izin tertulis dari Kalemdiklat Polri.

DAFTAR ISI

Cover i
Sambutan Kalemdiklat Polri ii
Keputusan Kalemdiklat Polri Iv
Lembar Identitas vi
Daftar Isi vii

MODUL PENEGAKKAN HAK ASASI MANUSIA, HUKUM DAN KEADILAN

Pendahuluan 1
Standar Kompetensi 1
Kompetensi Dasar 2
Materi Pelajaran 4
Metode Pembelajaran 6
Alat/Media, Bahan dan Sumber Belajar 7
Kegiatan Pembelajaran 8
Tagihan / Tugas 9
Lembar Kegiatan 9
Bahan Bacaan 10

POKOK BAHASAN 1

1. Pengertian Hak Asasi Manusia. 8
2. Sejarah HAM 10
3. Tujuan HAM 14
4. Prinsip-prinsip Perlindungan HAM..... 14
5. Konsep Dasar Perlindungan HAM..... 15
6. Hak Asasi Manusia (HAM) yang Tidak Dapat Dikurangi..... 15
7. Standar Minimal Perlindungan Warga Negara..... 16
8. Instrumen Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)..... 18

POKOK BAHASAN 2

1. Profesionalisme 21
2. Standar Perilaku Petugas/Anggota Polri Secara Umum (*Code Of Conduct*) 23
3. Tindakan Larangan Dalam Penyelidikan. 24
4. Tindakan dan Kewajiban Dalam Pemanggilan 26
5. Tindakan dan Kewajiban Dalam Penangkapan. 28
6. Prinsip-Prinsip, Tindakan Standar dan Larangan Dalam Penahanan 30
7. Tindakan dan Larangan Dalam Pemeriksaan..... 32
8. Tindakan dan Larangan Dalam Pemeriksaan di TKP..... 33
9. Tindakan dan Larangan Dalam Penggeledahan..... 35
10. Tindakan dan Larangan Dalam Penyitaan Barang Bukti..... 37

POKOK BAHASAN 3

1. Hak-Hak Tersangka 40
2. Prinsip Praduga Tak Bersalah (*Presumption Of Innocence)* ... 41
3. Hak Untuk Diadili Secara Adil 42
4. Pengertian Martabat dan Privasi..... 44

5. Tindakan dan Larangan Petugas Anggota Polri dalam Harkamtibmas…….. 45

POKOK BAHASAN 4
1. Mekanisme Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Situasi Darurat 47
2. Mekanisme Penerangan Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Kerusuhan Massal…….. 49
3. Masalah Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api yang Dikaitkan Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)…….. 51

POKOK BAHASAN 5
1. Prinsip-Prinsip Pelayanan Masyarakat…… 53
2. Pelayanan Korban dan Saksi…… 54
3. Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Bagi Anggota Polri….. 56

POKOK BAHASAN 6
1. Pembinaan Aturan Hak Asasi Manusia (HAM)…… 59
2. Pengawasan Aturan Hak Asasi Manusia (HAM)……. 61
3. Kaitan Antara Hak Asasi Manusia (HAM) dan Manajemen Kepolisian…….. 63
4. Implementasi dalam Membangun Kultur Hak Asasi Manusia (HAM)…… 64

Rangkuman…….. 67
Latihan…….. 68

MODUL

PENEGAKKAN HAK ASASI MANUSIA, HUKUM DAN KEADILAN

5 JP (225 Menit)



PENDAHULUAN

Kasus pelanggaran HAM terus terjadi di berbagai belahan dunia, perkembangan teknologi membawa tantangan baru dalam penegakan hukum. Materi ini adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang konsep hak asasi manusia, sistem hukum, dan prinsip-prinsip keadilan. Selain itu, bertujuan untuk membekali kita dengan kemampuan untuk menganalisis kasus-kasus pelanggaran HAM di institusi Polri serta mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Modul ini sebagai bahan utama bagi Pendidik dalam menyampaikan materi Penegakan Hak Asasi Manusia, Hukum dan Keadilan yang nantinya disesuaikan dengan kebutuhan materi untuk peserta didik. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan untuk memperkaya materi dari sumber dari bahan bacaan yang lainnya.



STANDAR KOMPETENSI

Menganalisis penerapan prinsip/standar Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum yang berkeadilan dalam pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.



KOMPETENSI DASAR

1. Memahami konsepsi HAM dan perlindungan HAM.

   Indikator hasil belajar:

   a. Menjelaskan pengertian HAM.
   b. Menjelaskan secara ringkas sejarah HAM.
   c. Menjelaskan tujuan HAM.
   d. Menjabarkan prinsip-prinsip perlindungan HAM.
   e. Menjelaskan konsep dasar perlindungan HAM.
   f. Menjelaskan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang tidak dapat dikurangi.
   g. Menjelaskan standar minimal perlindungan warga Negara.
   h. Menjelaskan instrumen perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).

2. Menganalisis penerapan standar perilaku petugas/anggota Polri dalam penegakan hukum.

   Indikator hasil belajar:

   a. Menguraikan profesionalisme.
   b. Menguraikan standar perilaku petugas/anggota polri secara umum (*code of conduct*).
   c. Menguraikan tindakan dan larangan dalam penyelidikan.
   d. Menguraikan tindakan dan kewajiban dalam pemanggilan
   e. Menguraikan tindakan dan kewajiban dalam penangkapan.
   f. Menguraikan prinsip-prinsip, tindakan standar dan larangan dalam penahanan.
   g. Menguraikan tindakan dan larangan dalam pemeriksaan.
   h. Menguraikan tindakan dan larangan dalam pemeriksaan di TKP.
   i. Menguraikan tindakan dan larangan dalam penggeledahan.
   j. Menguraikan tindakan dan larangan dalam penyitaan barang bukti.

	3. Memahami perlindungan bagi tersangka dan hak untuk diadili secara adil serta prinsip-prinsip praduga tak bersalah. **Indikator hasil belajar:** a. Menjelaskan hak-hak tersangka. b. Menjelaskan pengertian prinsip praduga tak bersalah. c. Menjelaskan pengertian hak untuk diadili secara adil. d. Menjelaskan pengertian martabat dan privasi. e. Menjelaskan tindakan dan larangan petugas anggota Polri dalam Harkamtibmas. 4. Menganalisis tugas pemeliharaan Kamtibmas berdasarkan HAM. **Indikator hasil belajar:** a. Menguraikan mekanisme perlindungan HAM dalam situasi darurat. b. Menguraikan mekanisme penerangan HAM dalam kerusuhan masal. c. Menguraikan masalah penggunaan kekuatan dan senjata api yang dikaitkan dengan HAM 5. Memahami perlindungan HAM dalam tugas pelayanan masyarakat. **Indikator hasil belajar:** a. Menjelaskan prinsip-prinsip pelayanan masyarakat. b. Menjelaskan pelayanan korban dan saksi. c. Penjelaskan perlindungan HAM bagi anggota Polri. 6. Memahami pembinaan dan pengawasan aturan HAM kaitannya dengan manajemen Kepolisian dalam rangka membangun kultur HAM. **Indikator hasil belajar:** a. Menjelaskan pembinaan aturan HAM. b. Menjelaskan pengawasan aturan HAM. c. Menjelaskan kaitannya antara HAM dan manajemen kepolisian. d. Menjelaskan implementasi dalam membangun kultur HAM.

7. Menerapkan solusi kreatif dan inovatif untuk menciptakan perubahan positif dalam skala kecil maupun besar.

   Indikator hasil belajar:

   a. Mengidentifikasi permasalahan yang ada di sekitar lingkungan tugas masing-masing.

   b. Menganalisis permasalahan yang kompleks dari berbagai perspektif.

   c. Merumuskan beberapa alternatif solusi tindakan terhadap permasalahan kompleks dari berbagai perspektif.

   d. Mengambil keputusan yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut.

   e. Mengevaluasi tindakan yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

MATERI PELAJARAN

1. Pokok Bahasan:

Konseps HAM dan perlindungan HAM.

Sub Pokok Bahasan:

a. pengertian HAM.
b. sejarah HAM.
c. tujuan HAM.
d. prinsip-prinsip perlindungan HAM.
e. konsep dasar perlindungan HAM.
f. Hak Asasi Manusia (HAM) yang tidak dapat dikurangi.
g. perlindungan warga Negara.
h. perlindungan HAM.

2. Pokok Bahasan:

Standar perilaku petugas/anggota Polri dalam penegakan hukum.

Sub Pokok Bahasan:

a. profesionalisme.
b. standar perilaku petugas/anggota Polri secara Umum (*Code of Conduct*).

	c. tindakan dan larangan dalam penyelidikan. d. tindakan dan kewajiban dalam pemanggilan e. tindakan dan kewajiban dalam penangkapan. f. prinsip-prinsip, tindakan standar dan larangan dalam penahanan. g. tindakan dan larangan dalam pemeriksaan. h. tindakan dan larangan dalam pemeriksaan di TKP. i. tindakan dan larangan dalam penggeledahan j. tindakan dan larangan dalam penyitaan barang bukti. **3. Pokok Bahasan:** Perlindungan bagi tersangka dan hak untuk diadili secara adil serta prinsip-prinsip praduga tak bersalah. **Sub Pokok Bahasan:** a. hak-hak tersangka. b. pengertian prinsip praduga tak bersalah. c. pengertian hak untuk diadili secara adil. d. pengertian martabat dan privasi. e. tindakan dan larangan petugas anggota Polri dalam Harkamtibmas. **4. Pokok Bahasan:** Tugas pemeliharaan Kamtibmas berdasarkan HAM. **Sub Pokok Bahasan:** a. mekanisme perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam situasi darurat. b. mekanisme penerangan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kerusuhan masal. c. masalah penggunaan kekuatan dan senjata api yang dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). **5. Pokok Bahasan:** Perlindungan HAM dalam tugas pelayanan masyarakat **Sub Pokok Bahasan:** a. prinsip-prinsip pelayanan masyarakat. b. pelayanan korban dan saksi. c. perlindungan HAM bagi anggota Polri.

6. Pokok Bahasan

Pembinaan dan pengawasan aturan Hak asasi Manusia (HAM) kaitannya dengan manajemen Kepolisian dalam rangka membangun kultur HAM.

Sub Pokok Bahasan:

a. pembinaan aturan HAM.

b. pengawasan aturan HAM.

c. kaitan antara Hak Asasi Manusia (HAM) dan manajemen kepolisian.

d. implementasi dalam membangun kultur Hak Asasi Manusia (HAM)

7. Pokok Bahasan

Solusi kreatif dan inovatif untuk menciptakan perubahan positif dalam skala kecil maupun besar.

Sub Pokok Bahasan:

a. permasalahan yang ada di sekitar lingkungan tugas masing-masing.

b. permasalahan yang kompleks dari berbagai perspektif.

c. beberapa alternatif solusi tindakan terhadap permasalahan kompleks dari berbagai perspektif.

d. pengambilan keputusan yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut.

e. tindakan yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut.



METODE PEMBELAJARAN

1. Metode Ceramah

Metode ini digunakan untuk menjelaskan materi tentang Penegakan Hak Asasi Manusia, Hukum dan Keadilan.

2. Metode Tanya Jawab

Metode ini digunakan untuk tanya jawab tentang materi yang telah disampaikan.

3. Metode Curah Pendapat (*Brainstorming*)

Metode ini digunakan untuk menggali pendapat/pemahaman peserta tentang materi yang disampaikan.

4. Metode Forum Group Discussion (FGD)

Metode diskusi kelompok yang digunakan untuk menggali ide, pendapat, atau pemahaman mendalam tentang suatu topik tertentu. FGD sering digunakan dalam penelitian kualitatif, evaluasi program, pengembangan produk, atau pengambilan keputusan kelompok.



ALAT/MEDIA, BAHAN DAN SUMBER BELAJAR

1. Alat/Media:

a. *Whiteboard*.
b. *Flipchart*.
c. Komputer/laptop.
d. LCD dan *screen.*
e. *Laser point.*
f. Pengeras suara/*sound system*.

2. Bahan:

a. Kertas.
b. Alat tulis.

3. Sumber Belajar

Buku Panduan tentang Hak Asasi Manusia (HAM) untuk Anggota Polri.



KEGIATAN PEMBELAJARAN

1. Tahap awal : 10 menit

Pendidik melakukan apersepsi, yang mencakup:

a. Pendidik melaksanakan apersepsi:

1) Pendidik melaksanakan perkenalan.

2) Pendidik menyampaikan tujuan pembelajaran.

3) Pendidik menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif.

b. Peserta didik menyimak dan melaksanakan instruksi pendidik.

2. Tahap inti : 205 menit

a. Tahap inti I: 130 menit

1) Pendidik menyampaikan materi penegakkan HAM, hukum dan keadilan.

2) Pendidik memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya atau berkomentar terkait materi yang disampaikan.

3) Peserta didik berkomentar dan bertanya materi yang kurang jelas.

b. Tahap Inti II: 175 menit

1) Pendidik mengelompokkan peserta didik ke dalam beberapa kelompok.

2) Setiap kelompok peserta didik melakukan FGD mengenai materi tentang penegakkan HAM, hukum dan keadilan.

3) Setiap kelompok menyusun laporan hasil FGD dan menyajikan di depan kelas.

4) Pendidik membahas hasil kerja dan paparan peserta didik.

3. Tahap akhir : 10 menit

Pendidik mengakhiri kegiatan pembelajaran, yang mencakup kegiatan:

a. Memberikan penguatan materi, dengan cara memberikan ulasan dan penguatan materi secara umum.

b. Menjelaskan Keterkaitan mata pelajaran dengan pelaksanaan tugas *(Learning Point)*.

c. Menyampaikan informasi tindaklanjut dari kegiatan pembelajaran dalam bentuk penugasan.



TAGIHAN / TUGAS

Peserta didik secara individu mengumpulkan hasil resume terkait materi disampaikan dan diupload ke *Learning Management Syst*em (LMS).



LEMBAR KEGIATAN

1. Peserta didik secara berkelompok mendiskusikan dan menyusun rencana aksi materi tentang penegakkan HAM, hukum dan keadilan
2. Peserta didik melakukan penelusuran literatur (pengayaan) tentang penegakkan HAM, hukum dan keadilan.
3. Peserta didik secara individu membuat resume dalam bentuk tulisan tangan terkait materi disampaikan.



BAHAN BACAAN

POKOK BAHASAN 1
KONSEP HAM DAN PERLINDUNGAN HAM

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Secara etimologi (asal kata) Hak Asasi Manusia (HAM) adalah terjemahan dari Bahasa Inggris *Human Right* yang artinya hak-hak dasar, yang harus dimiliki oleh setiap orang. Menurut Pasal 1 angka 1 UU Nomor : 39 tahun 1999 tentang HAM, menyatakan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Polisi harus belajar HAM, karena begitu besar kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Polisi untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang membatasi Hak Asasi Manusia (HAM), baik secara individu maupun kelompok, sehingga perlu memahami hak-hak asasi dari orang yang ditindak (ditangkap, digeledah, ditahan, diinterogasi dan sebagainya). Dengan memahami HAM tersebut, maka tindakan Polisi tidak akan melanggar HAM.

Hal ini dikarenakan adanya kecenderungan, bahwa pelanggaran HAM banyak dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kewenangan.

2. Sejarah HAM

1. Sejarah Singkat Perkembangan HAM.

   Sepanjang sejarah, terdapat sejumlah peristiwa penting yang membentuk landasan bagi prinsip-prinsip HAM, diantaranya:

   a. Sejarah HAM di Inggris.

      Pada masa Raja John Lackland (1199 - 1216), para bangsawan Inggris menyusun *Magna Carta* (1215) yang melarang raja sewenang-wenang menahan, menghukum dan merampas harta warga.

      Perkembangan ini selanjutnya melahirkan:

	1) Proses hukum dan peradilan yang adil. 2) Berlakunya sistem hukum *common law*. 3) *The Great Charter of Liberties* (1297). 4) *Petition of Rights* (1628). 5) *Habeas Corpus Act* (1679). Sejak *Habeas Corpus Act*, seseorang yang ditahan harus dihadapkan kepada seorang Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari dan harus diberitahu atas tuduhan apa ia ditahan. Ketentuan ini kemudian menjadi dasar prinsip hukum, bahwa seseorang hanya boleh ditahan atas perintah Hakim; 6) Bill *of* Rights (1689). Terpengaruh pikiran-pikiran filsuf Inggris John Locke, setelah perlawanan terhadap Raja James II dalam *The Glorious Revolution*, para aktivis perlawanan Sistem Monarki Absolut menuntut *Bill of Rights* (1689). Piagam ini mendesak Raja untuk mengakui hak-hak Parlemen terhadap Pemerintah; termasuk hak mengajukan petisi, hak berdebat secara bebas di Parlemen dan larangan terhadap hukuman yang berlebihan. *Bill of Rights* menjadikan Inggris menjadi negara pertama yang memiliki bentuk Undang-Undang yang diterima melalui Parlemen. b. Sejarah HAM di Amerika Serikat. Di Amerika, daerah jajahan Inggris ketika itu, Revolusi tanggal 4 Juli 1776 - Proklamasi Kemerdekaan Amerika Serikat - juga dipengaruhi pernyataan *John Locke*, tentang: 1) Hak untuk hidup (*Life Rights*). 2) Hak atas kebebasan (*Liberty Rights*). 3) Hak atas hak milik (*Property Rights*). Dalam kurun waktu 165 tahun, dalam masa pemerintahan Presiden F.D. Roosevelt, tercetuslah 4 (empat) hak yang berkaitan dengan kebebasan, yaitu: 1) Bebas Berbicara. 2) Bebas Beragama. 3) Bebas dari Kemiskinan/Kemelaratan. 4) Bebas dari Rasa Takut.

	c. Sejarah HAM di Perancis. Revolusi Perancis 17 Juli 1789 lahir dari gerakan Feodalis dan Demokratis. *Assemblée Nationale* (Perwakilan Rakyat Perancis), akhirnya melahirkan *Déclaration des droits de l' Homme et du Citoyen* (Pernyataan HAM dan Hak Kewarganegaraan) pada tanggal 27 Agustus 1789. Tujuan Revolusi Perancis, adalah: 1) Kemerdekaan (*Liberté*). 2) Kesetaraan (*Égalité*). 3) Persaudaraan (*Fraternité*). d. Perkembangan HAM di Indonesia. 1) Sebelum tahun 1600. Sudah ada upaya menegakkan HAM terkait dengan kehidupan spiritual, kebudayaan, ekonomi dan politik, walau tidak kokoh dan tidak sistematik (Sriwijaya, Majapahit dan lain-lain). Pada masa itu, lahir Kitab Negara Kertagama, Sutasoma, Semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan sebagainya. 2) Pra Kemerdekaan. Perlawanan terhadap penjajahan, sejak zaman Sultan Agung hingga perjuangan kemerdekaan dan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, adalah merupakan rangkaian upaya untuk memperoleh kemerdekaan yang merupakan bagian penting dari HAM. 3) Pasca Kemerdekaan. Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan lahirnya UUD 45. Pasal-pasal yang tercantum dalam UUD 45 mencerminkan HAM. 4) Masa Orde Lama. a) UUD Sementara, Konstitusi RIS. b) Pembukaan UUD 1945. c) Pasal 27, 28, 29, 31, 32 dan 34 UUD 1945. d) Pancasila. Pada masa Orde Lama telah diratifikasi 2 (dua) konvensi HAM dan diterbitkan Keputusan

		Presiden yang berhubungan dengan HAM, sebagai berikut: a) UU Nomor: 18 tahun 1956 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Nomor: 98 tahun1949 mengenai berlakunya Dasar-dasar dari Hak untuk Berorganisasi dan Berunding. b) UU Nomor: 80 tahun 1957 tentang Ratifikasi Konvensi Nomor: 100 tahun 1951 mengenai Pengupahan bagi Laki-laki dan Perempuan untuk Pekerjaan yang sama Nilainya. 5) Masa Orde Baru. Menerapkan “Demokrasi Pancasila”. Berikut adalah Keputusan Presiden dan Undang-Undang yang berhubungan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) pada masa Orde Baru: a) UU Nomor: 7 tahun 1980 tentang Pengesahan Ratifikasi Konvensi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on The Elimination of All Forms of Dicrimination Against Women/CEDAW*). b) Keppres Republik Indonesia Nomor: 36 tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak (*Convention Right of Children/*CRC). c) Keppres Nomor: 50 tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM). d) Keppres Republik Indonesia Nomor: 83 tahun 1998 tentang Pengesahan Ratifikasi Konvensi *International Labour Organization/*ILO Nomor: 87 tahun 1998 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan terhadap Hak untuk Berorganisasi, Lembaran Negara Nomor: 98 tahun 1998. 6) Era Reformasi. Era reformasi ditandai dengan tumbangnya otoritarisme dan menguatnya kesadaran akan pentingnya perlindungan HAM. Perubahan fundamental pada landasan bernegara ditandai dengan perubahan substansial pada Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945, yang

merupakan Konstitusi Negara Republik Indonesia.

3. Tujuan HAM

a. Untuk menjamin prinsip dasar HAM dan Penegakan Hukum, seluruh jajaran Polri agar dalam melaksanakan tugasnya senantiasa memperhatikan HAM.

b. Untuk memastikan adanya perubahan dalam pola berpikir, bersikap dan bertindak sesuai dengan prinsip dasar HAM dan Penegakan Hukum.

c. Untuk memastikan penerapan prinsip dan standar HAM serta Penegakan Hukum dalam segala pelaksanaan tugas Polri, sehingga setiap anggota Polri tidak ragu-ragu dalam melakukan tindakan.

d. Untuk dijadikan pedoman dalam perumusan kebijakan Polri agar selalu mendasari prinsip dan standar HAM serta Penegakan Hukum.

4. Prinsip-Prinsip Perlindungan HAM

Prinsip-prinsip perlindungan HAM meliputi:

a. Perlindungan minimal.
b. Melekat pada manusia.
c. Saling terkait.
d. Tidak dapat dipisahkan.
e. Titdak dapat dibagi.
f. Universal.
g. Fundamental.
h. Keadilan.
i. Kesetaraan/persamaan hak.
j. Kebebasan.
k. Non diskriminasi.
l. Perlakuan khusus bagi kelompok yang memiliki kebutuhan khusus (*affirmative action*).

5. Konsep Dasar Perlindungan HAM

Antara lain:

a. Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama.

b. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan.

c. Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum dalam Instrumen HAM Intemasional maupun Nasional dengan tidak ada pengecualian apapun, seperti perbedaan ras, wama kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain.

d. Pembatasan terhadap hak-hak asasi manusia yang lainnya hanya dapat dibatasi berdasarkan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

e. Perlindungan (*to protec*t), pemajuan (*to promote*), penghormatan (*to respect*) dan pemenuhan (*to fulfil*) Hak Asasi Manusia (HAM) adalah tanggung-jawab Negara terutama Pemerintah.

f. Setiap orang berhak untuk mendapatkan pengakuan, perlindungan, penghormatan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dimilikinya.

g. Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan landasan prinsip keadilan sebagai jembatan menuju peritaku beradab yang diciptakan dan diakui oleh masyarakat dunia.

h. Hak Asasi Manusia (HAM) telah dimodifikasi dalam Hukum Intemasional dan diakui oleh Pengadilan Intemasional dan menjadi bagian dari Undang-Undang dan kebijakan Negara di dunia.

6. Hak Asasi Manusia (HAM) yang Tidak Dapat Dikurangi

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak-hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir dan tidak dapat dicabut atau dilanggar oleh siapapun. Namun, dalam keadaan tertentu, beberapa hak asasi manusia dapat dibatasi atau dikurangi. Meski demikian, ada beberapa hak yang bersifat mutlak dan tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun. Hak-hak ini disebut sebagai *non-derogable rights*.

Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan hak-hak yang tidak dapat dikurangi, yaitu:

a. Hak untuk hidup: Setiap manusia memiliki hak untuk hidup dan tidak dapat dihilangkan oleh siapapun.

b. Hak untuk tidak disiksa: Tidak ada seorang pun yang boleh disiksa, dihukum secara kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia.

c. Hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani: Setiap orang memiliki kebebasan untuk berpikir, berkeyakinan, dan beragama sesuai dengan keyakinannya.

d. Hak beragama: Setiap orang bebas memilih dan menjalankan agama yang diyakininya.

e. Hak untuk tidak diperbudak: Perbudakan dan segala bentuknya dilarang.

f. Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum: Setiap orang memiliki hak yang sama di hadapan hukum dan harus diperlakukan setara.

g. Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut: Seseorang tidak dapat dituntut atas perbuatan yang tidak dianggap sebagai tindak pidana pada saat dilakukan.

h. Hak-hak ini bersifat fundamental dan tidak dapat dikurangi atau dibatasi oleh negara atau pihak manapun, bahkan dalam keadaan darurat atau perang sekalipun.

Sebagai bagian dari hak asasi manusia, non-derogable rights adalah hak-hak yang bersifat mutlak dan tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun. Hak-hak ini meliputi hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku 1 surut. Memahami dan menghormati hak-hak ini adalah kewajiban setiap individu dan negara

7. Standar Minimal Perlindungan Warga Negara

Perlindungan warga negara merupakan kewajiban fundamental suatu negara. Untuk memastikan perlindungan yang efektif, terdapat standar minimal yang harus dipenuhi. Standar-standar ini mencakup berbagai aspek, baik yang bersifat universal maupun yang disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan spesifik.

a. Prinsip-Prinsip Dasar

1) Universalitas: Perlindungan warga negara berlaku untuk semua orang tanpa memandang ras, suku, agama, jenis kelamin, atau status sosial.

2) Non-diskriminasi: Tidak boleh ada diskriminasi dalam pemberian perlindungan. Semua warga negara memiliki hak yang sama untuk dilindungi.

	3) Kebutuhan dasar: Perlindungan harus mencakup kebutuhan dasar manusia, seperti hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak atas kebebasan berekspresi, dan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. 4) Keadilan: Perlindungan harus diberikan secara adil dan tidak memihak. Semua warga negara memiliki hak yang sama di hadapan hukum. 5) Akuntabilitas: Negara bertanggung jawab atas perlindungan warga negara dan harus akuntabel atas tindakan-tindakannya. b. Standar Minimal dalam Berbagai Aspek 1) Perlindungan Hukum: a) Akses terhadap keadilan: Warga negara harus memiliki akses yang sama terhadap sistem peradilan, termasuk bantuan hukum jika diperlukan. b) Proses hukum yang adil: Warga negara berhak atas proses hukum yang adil, transparan, dan tidak berpihak. c) Perlindungan dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi: Negara harus melarang dan mencegah segala bentuk penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi. 2) Perlindungan Keamanan: a) Keamanan fisik: Negara harus menjamin keamanan fisik warga negara dari ancaman kekerasan, baik dari dalam maupun luar negeri. b) Perlindungan dari kejahatan: Negara harus berupaya mencegah dan menanggulangi kejahatan yang mengancam keamanan warga negara. c) Bantuan dalam situasi darurat: Negara harus memberikan bantuan kepada warga negara yang menghadapi situasi darurat, seperti bencana alam atau konflik. 3) Perlindungan Ekonomi: a) Hak atas pekerjaan: Negara harus berupaya menciptakan lapangan kerja dan memberikan perlindungan bagi pekerja. b) Jaminan sosial: Negara harus memberikan jaminan sosial bagi warga negara yang

membutuhkan, seperti jaminan kesehatan, pendidikan, dan perumahan.

c) Perlindungan dari kemiskinan: Negara harus berupaya mengurangi kemiskinan dan memberikan bantuan bagi warga negara yang hidup dalam kemiskinan.

4) Perlindungan Sosial dan Budaya:

a) Hak atas identitas: Negara harus melindungi hak warga negara untuk memiliki identitas, seperti nama, kewarganegaraan, dan tempat tinggal.

b) Kebebasan beragama: Negara harus menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi semua warga negara.

c) Hak atas budaya: Negara harus melindungi hak warga negara untuk mengembangkan dan melestarikan budaya mereka.

8. Instrumen Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)

Instrumen perlindungan HAM adalah berbagai mekanisme dan perangkat yang dirancang untuk mempromosikan, melindungi, dan menegakkan hak asasi manusia. Instrumen-instrumen ini ada baik di tingkat internasional, regional, maupun nasional.

a. Instrumen Internasional

1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948: DUHAM adalah dokumen fundamental yang menetapkan hak-hak dasar yang harus dimiliki oleh semua manusia tanpa memandang ras, suku, agama, jenis kelamin, atau status sosial. DUHAM menjadi landasan bagi pengembangan instrumen-instrumen HAM lainnya.

2) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR):1 Kedua kovenan ini merupakan perjanjian internasional yang mengikat negara-negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak yang tercantum di dalamnya. ICCPR fokus pada hak-hak sipil dan politik, seperti hak untuk hidup, kebebasan berekspresi, dan hak untuk tidak disiksa. ICESCR fokus pada hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, seperti hak atas pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan.

3) Konvensi-konvensi Tematik: Selain kedua kovenan utama, terdapat juga konvensi-konvensi yang

	mengatur hak-hak tertentu, seperti Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (CERD), Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), dan Konvensi tentang Hak Anak (CRC). b. Instrumen Regional Di tingkat regional, terdapat juga instrumen-instrumen HAM yang berlaku di wilayah tertentu, seperti: 1) Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia (ECHR): ECHR adalah instrumen HAM yang berlaku di negara-negara anggota Dewan Eropa. ECHR membentuk Mahkamah Hak Asasi Manusia Eropa yang bertugas mengawasi pelaksanaan konvensi. 2) Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia (ACHR): ACHR adalah instrumen HAM yang berlaku di negara-negara anggota Organisasi Negara-negara Amerika (OAS). ACHR membentuk Komisi dan Mahkamah Hak Asasi Manusia Inter-Amerika. 3) Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Hak-Hak Rakyat (ACHPR): ACHPR adalah instrumen HAM yang berlaku di negara-negara anggota Uni Afrika. ACHPR membentuk Komisi dan Mahkamah Hak Asasi Manusia dan Hak-Hak Rakyat Afrika. c. Instrumen Nasional Di tingkat nasional, instrumen perlindungan HAM dapat berupa: 1) Konstitusi: Konstitusi suatu negara biasanya memuat ketentuan mengenai hak-hak dasar warga negara. 2) Undang-undang: Undang-undang dapat mengatur lebih lanjut mengenai hak-hak asasi manusia dan mekanisme perlindungannya. 3) Lembaga Nasional HAM: Banyak negara memiliki lembaga nasional HAM, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Indonesia, yang bertugas memantau dan menyelidiki pelanggaran HAM.

POKOK BAHASAN 2

STANDAR PERILAKU PETUGAS/ANGGOTA POLRI DALAM PENEGAKAN HUKUM

1. Profesionalisme

a. Pengertian Profesionalisme

Profesionalisme adalah suatu sikap, perilaku, dan karakter yang menunjukkan seseorang memiliki keahlian, pengetahuan, dan tanggung jawab yang tinggi dalam menjalankan pekerjaannya atau profesinya. Profesionalisme tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknis, tetapi juga mencakup etika, integritas, komunikasi, dan kemampuan untuk bekerja sama dalam tim.

b. Ciri-ciri Profesionalisme

1) Kompeten: Memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan bidang pekerjaannya.

2) Integritas: Jujur, bertanggung jawab, dan memiliki etika kerja yang tinggi.

3) Objektif: Mampu mengambil keputusan berdasarkan fakta dan data, bukan emosi atau prasangka.

4) Akuntabel: Bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil.

5) Disiplin: Mampu mengatur waktu,Prioritas, dan tugas dengan baik.

6) Komunikasi yang Efektif: Mampu berkomunikasi secara jelas, efektif, dan sopan dengan rekan kerja, atasan, dan klien.

7) Kerja Sama Tim: Mampu bekerja sama dengan baik dalam tim untuk mencapai tujuan bersama.

8) Pengembangan Diri: Terus belajar dan mengembangkan diri untuk meningkatkan kompetensi.

c. Pentingnya Profesionalisme

Profesionalisme penting karena beberapa alasan:

1) Meningkatkan Kualitas Kerja: Profesionalisme memastikan bahwa pekerjaan dilakukan dengan baik dan sesuai standar yang ditetapkan.

	2) Membangun Reputasi: Profesionalisme membantu membangun reputasi yang baik di tempat kerja dan di industri. 3) Meningkatkan Kepercayaan: Profesionalisme meningkatkan kepercayaan dari rekan kerja, atasan, dan klien. 4) Menciptakan Lingkungan Kerja yang Positif: Profesionalisme menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif. 5) Meningkatkan Peluang Karir: Profesionalisme dapat meningkatkan peluang karir dan promosi. d. Cara Meningkatkan Profesionalisme 1) Tingkatkan Kompetensi: Terus belajar dan mengembangkan diri untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan bidang pekerjaan. 2) Jaga Integritas: Bertindak jujur, bertanggung jawab, dan memiliki etika kerja yang tinggi. 3) Tingkatkan Kemampuan Komunikasi: Belajar berkomunikasi secara jelas, efektif, dan sopan. 4) Bangun Kerja Sama Tim: Belajar bekerja sama dengan baik dalam tim untuk mencapai tujuan bersama. 5) Kelola Waktu dengan Baik: Mampu mengatur waktu, prioritas, dan tugas dengan baik. 6) Berpakaian Rapi dan Profesional: Berpakaian rapi dan sesuai dengan standar yang berlaku di tempat kerja. 7) Jaga Sikap Profesional: Bersikap sopan, ramah, dan profesional dalam berinteraksi dengan orang lain. e. Profesionalisme dalam Berbagai Bidang Profesionalisme penting dalam berbagai bidang pekerjaan, seperti: 1) Kesehatan: Dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya harus memiliki profesionalisme yang tinggi dalam memberikan pelayanan kepada pasien. 2) Pendidikan: Guru dan dosen harus memiliki profesionalisme yang tinggi dalam mengajar dan mendidik siswa dan mahasiswa. 3) Hukum: Pengacara, hakim, dan jaksa harus memiliki profesionalisme yang tinggi dalam menegakkan keadilan.

4) Bisnis: Pengusaha, manajer, dan karyawan harus memiliki profesionalisme yang tinggi dalam menjalankan bisnis.

2. Standar Perilaku Petugas/Anggota Polri Secara Umum (*Code Of Conduct*)

Standar perilaku petugas/anggota Polri secara umum, atau yang dikenal sebagai Code of Conduct, adalah seperangkat nilai-nilai, etika, dan prinsip-prinsip yang harus dipatuhi oleh setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Standar perilaku ini bertujuan untuk menjaga integritas, profesionalisme, dan citra Polri di mata masyarakat.

a. Landasan Hukum

Standar perilaku anggota Polri diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain:

1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian

b. Prinsip-prinsip Dasar

Standar perilaku anggota Polri didasarkan pada prinsip-prinsip dasar sebagai berikut:

1) Ketuhanan Yang Maha Esa: Anggota Polri harus menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kepercayaan yang dianutnya.

2) Kemanusiaan: Anggota Polri harus menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

3) Kebangsaan: Anggota Polri harus setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila.

4) Hukum: Anggota Polri harus taat dan patuh pada hukum yang berlaku.

5) Profesionalisme: Anggota Polri harus memiliki kompetensi dan keterampilan yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya.

c. Kode Etik Profesi Polri

1) Kode Etik Profesi Polri mengatur tentang hal-hal yang wajib, dilarang, dan tidak patut dilakukan oleh anggota Polri. Kode etik ini mencakup berbagai aspek, antara lain:

a) Etika Kepribadian: Anggota Polri harus memiliki kepribadian yang baik, jujur, dan bertanggung jawab.

b) Etika Kelembagaan: Anggota Polri harus menjaga nama baik institusi Polri danSolid dalam melaksanakan tugas.

c) Etika Kemasyarakatan: Anggota Polri harus berinteraksi dengan masyarakat secara baik danHumanis.

2) Pelanggaran Kode Etik

Anggota Polri yang melanggar kode etik profesi dapat dikenakan sanksi disiplin atau sanksi etik. Sanksi disiplin dapat berupa teguran, penundaan kenaikan pangkat, atau pemberhentian tidak dengan hormat. Sanksi etik dapat berupa permintaan maaf atau pernyataan penyesalan.

3) Tujuan Standar Perilaku

Standar perilaku anggota Polri bertujuan untuk:

a) Meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat.

b) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

c) Menciptakan lingkungan kerja yang profesional danHumanis di lingkungan Polri.

d) Mencegah terjadinya pelanggaran kode etik profesi oleh anggota Polri.

3. Tindakanan Larangan Dalam Penyelidikan

Penyelidikan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya. Dalam melaksanakan penyelidikan, terdapat tindakan-tindakan yang diperbolehkan dan dilarang oleh undang-undang. Hal ini bertujuan untuk menjaga integritas proses penyelidikan dan melindungi hak asasi manusia.

	a. Tindakan yang Diperbolehkan dalam Penyelidikan 1) Menerima Laporan atau Pengaduan: Penyidik berhak menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana. 2) Mengumpulkan Keterangan Saksi: Penyidik dapat meminta keterangan dari orang-orang yang diduga mengetahui atau melihat kejadian tindak pidana. 3) Menggeledah: Dalam keadaan tertentu, penyidik dapat melakukan penggeledahan untuk mencari barang bukti atau petunjuk lain yang berkaitan dengan tindak pidana. Penggeledahan harus dilakukan dengan surat perintah dari pengadilan dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. 4) Menyita: Penyidik dapat menyita barang bukti yang diduga digunakan atau diperoleh dari tindak pidana. Penyitaan juga harus dilakukan dengan surat perintah dari pengadilan dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. 5) Menyadap: Dalam kasus-kasus tertentu, seperti tindak pidana korupsi atau narkotika, penyidik dapat melakukan penyadapan terhadap komunikasi atau informasi elektronik. Penyadapan harus dilakukan dengan izin dari pengadilan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6) Melakukan Penangkapan: Jika terdapat cukup bukti, penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana. Penangkapan harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan tidak boleh melanggar hak asasi manusia. b. Larangan dalam Penyelidikan 1) Melakukan Penyiksaan: Penyiksaan dalam bentuk apapun dilarang keras dalam proses penyelidikan. Penyiksaan merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan dapat berakibat fatal bagi korban. 2) Melakukan Intimidasi: Penyidik tidak boleh melakukan intimidasi atau tekanan terhadap saksi, tersangka, atau pihak lain yang terkait dengan penyelidikan. 3) Melakukan Penahanan yang Tidak Sesuai Prosedur: Penahanan harus dilakukan dengan surat perintah dari penyidik dan hanya dapat dilakukan jika terdapat alasan yang sah sesuai dengan undang-undang.

4) Melanggar Privasi: Penyidik tidak boleh melanggar privasi seseorang, seperti membuka atau membaca surat atau dokumen pribadi tanpa izin.

5) Melakukan Diskriminasi: Penyidik tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap seseorang berdasarkan ras, suku, agama, jenis kelamin, atau status sosial.

6) Tidak Menjaga Kerahasiaan: Penyidik wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama proses penyelidikan.

c. Etika Profesi Penyidik

Selain tindakan dan larangan yang diatur dalam undang-undang, penyidik juga harus mematuhi etika profesi yang berlaku. Etika profesi penyidik antara lain:

1) Jujur dan Objektif: Penyidik harus bertindak jujur dan objektif dalam melakukan penyelidikan.

2) Profesional: Penyidik harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk melaksanakan tugasnya secara profesional.

3) Hormat terhadap Hak Asasi Manusia: Penyidik harus menghormati hak asasi manusia dari semua pihak yang terlibat dalam proses penyelidikan.

4) Bertanggung Jawab: Penyidik bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukannya dalam proses penyelidikan.

d. Pengawasan

Untuk memastikan bahwa penyelidikan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan etika profesi, diperlukan pengawasan yang ketat. Pengawasan dapat dilakukan oleh atasan penyidik, lembaga pengawas internal Polri, maupun lembaga pengawas eksternal seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

4. Tindakan dan Kewajiban Dalam Pemanggilan

Pemanggilan adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (seperti penyidik, jaksa, atau hakim) untuk meminta seseorang hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Pemanggilan dapat dilakukan terhadap saksi, korban, tersangka, terdakwa, atau pihak-pihak lain yang terkait dengan suatu perkara hukum.

	a. Tindakan dan Kewajiban Pihak yang Dipanggil 1) Menerima Surat Panggilan: Pihak yang dipanggil berhak menerima surat panggilan yang sah dan jelas. Surat panggilan tersebut harus mencantumkan identitas pihak yang dipanggil, alasan pemanggilan, waktu dan tempat yang ditentukan, serta identitas aparat penegak hukum yang melakukan pemanggilan. 2) Memenuhi Panggilan: Pihak yang dipanggil wajib memenuhi panggilan tersebut sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan. Jika berhalangan hadir, pihak yang dipanggil harus memberitahukan alasan yang sah kepada aparat penegak hukum yang bersangkutan. 3) Memberikan Keterangan: Pihak yang dipanggil wajib memberikan keterangan yang benar dan jujur sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya. 4) Menghormati Proses Hukum: Pihak yang dipanggil harus menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tidak melakukan tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit penyidikan atau persidangan. b. Tindakan dan Kewajiban Aparat Penegak Hukum 1) Melakukan Pemanggilan yang Sah: Aparat penegak hukum harus melakukan pemanggilan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan berdasarkan alasan yang sah. 2) Menyampaikan Surat Panggilan yang Jelas: Aparat penegak hukum harus menyampaikan surat panggilan yang jelas dan lengkap kepada pihak yang dipanggil. 3) Memperlakukan Pihak yang Dipanggil dengan Baik: Aparat penegak hukum harus memperlakukan pihak yang dipanggil dengan baik dan sopan, serta tidak melakukan tindakan yang dapat merendahkan martabat manusia. 4) Menjaga Kerahasiaan Informasi: Aparat penegak hukum wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari pihak yang dipanggil. c. Akibat Hukum Jika Tidak Memenuhi Panggilan Jika pihak yang dipanggil tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah, aparat penegak hukum dapat melakukan tindakan hukum lebih lanjut, seperti:

1) Pemanggilan Paksa: Aparat penegak hukum dapat melakukan pemanggilan paksa terhadap pihak yang tidak memenuhi panggilan.

2) Penahanan: Dalam kasus tertentu, jika pihak yang dipanggil diduga melakukan tindak pidana yang serius, aparat penegak hukum dapat melakukan penahanan.

d. Perlindungan Hukum bagi Pihak yang Dipanggil

Pihak yang dipanggil memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, antara lain:

1) Hak untuk Didampingi Kuasa Hukum: Pihak yang dipanggil berhak untuk didampingi oleh kuasa hukum selama proses pemeriksaan.

2) Hak untuk Menolak Memberikan Keterangan: Dalam kasus tertentu, pihak yang dipanggil memiliki hak untuk menolak memberikan keterangan yang dapat memberatkan dirinya sendiri.

5. Tindakan dan Kewajiban Dalam Penangkapan

Penangkapan adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (seperti penyidik kepolisian) untuk menahan sementara waktu kebebasan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Penangkapan dilakukan jika terdapat bukti permulaan yang cukup dan alasan yang sah sesuai dengan undang-undang.

a. Tindakan dan Kewajiban Aparat Penegak Hukum yang Melakukan Penangkapan

1) Memiliki Surat Perintah Penangkapan: Aparat penegak hukum harus memiliki surat perintah penangkapan yang sah dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Surat perintah penangkapan harus mencantumkan identitas orang yang akan ditangkap, alasan penangkapan, dan ketentuan hukum yang menjadi dasar penangkapan.

2) Menjelaskan Identitas dan Alasan Penangkapan: Aparat penegak hukum wajib menjelaskan identitas mereka dan menunjukkan surat perintah penangkapan kepada orang yang akan ditangkap. Mereka juga harus menjelaskan dengan bahasa yang dimengerti mengenai alasan penangkapan dan tindak pidana yang diduga dilakukan.

3) Melakukan Penangkapan dengan Cara yang Sah: Penangkapan harus dilakukan dengan cara yang tidak

	melanggar hukum dan hak asasi manusia. Aparat penegak hukum tidak boleh melakukan kekerasan atau tindakan yang merendahkan martabat manusia. 4) Mencatat Identitas Saksi: Jika ada saksi pada saat penangkapan, aparat penegak hukum harus mencatat identitas saksi tersebut. 5) Memeriksa Kesehatan Orang yang Ditangkap: Sebelum dibawa ke kantor polisi, orang yang ditangkap harus diperiksa kesehatannya untuk memastikan bahwa ia dalam kondisi yang baik. 6) Memberikan Hak kepada Orang yang Ditangkap: Aparat penegak hukum wajib memberitahukan hak-hak orang yang ditangkap, antara lain hak untuk didampingi oleh kuasa hukum, hak untuk menolak memberikan keterangan yang dapat memberatkan dirinya, dan hak untuk menghubungi keluarga atau orang terdekat. 7) Mencatat dan Melaporkan Penangkapan: Aparat penegak hukum harus mencatat dan melaporkan penangkapan yang dilakukan kepada atasan dan instansi terkait. b. Tindakan dan Kewajiban Orang yang Ditangkap 1) Mematuhi Perintah Penangkapan: Orang yang akan ditangkap wajib mematuhi perintah penangkapan dari aparat penegak hukum. 2) Memberikan Identitas Diri: Orang yang ditangkap wajib memberikan identitas diri yang benar kepada aparat penegak hukum. 3) Menolak Memberikan Keterangan: Orang yang ditangkap berhak menolak memberikan keterangan yang dapat memberatkan dirinya sendiri. 4) Meminta Didampingi Kuasa Hukum: Orang yang ditangkap berhak meminta untuk didampingi oleh kuasa hukum selama proses pemeriksaan. 5) Menghubungi Keluarga atau Orang Terdekat: Orang yang ditangkap berhak menghubungi keluarga atau orang terdekat untuk memberitahukan tentang penangkapan yang dilakukan. c. Akibat Hukum Jika Penangkapan Tidak Sesuai Prosedur Jika penangkapan dilakukan tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku, seperti tidak ada surat perintah penangkapan atau dilakukan dengan cara yang melanggar

hukum, maka penangkapan tersebut dapat dinyatakan tidak sah dan orang yang ditangkap berhak untuk dibebaskan.

d. Perlindungan Hukum bagi Orang yang Ditangkap

Orang yang ditangkap memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, antara lain:

1) Hak untuk Praperadilan: Jika penangkapan dilakukan tidak sesuai dengan prosedur, orang yang ditangkap dapat mengajukan praperadilan ke pengadilan untuk meminta penangkapan tersebut dinyatakan tidak sah.

2) Hak untuk Mengajukan Gugatan: Jika hak-hak orang yang ditangkap dilanggar, ia dapat mengajukan gugatan kepada pihak yang berwenang.

6. Prinsip-Prinsip, Tindakan Standar Dan Larangan Dalam Penahanan

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam 1 undang-undang. Penahanan merupakan salah satu upaya paksa yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam proses penyidikan, penuntutan, atau peradilan pidana.

a. Prinsip-prinsip Penahanan

1) Legalitas: Penahanan hanya dapat dilakukan berdasarkan undang-undang dan harus sesuai dengan prosedur yang berlaku.

2) Necessity: Penahanan hanya dapat dilakukan jika benar-benar diperlukan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau peradilan.

3) Proporsionalitas: Penahanan harus seimbang dengan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh tersangka atau terdakwa.

4) Humanity: Penahanan harus dilakukan dengan memperhatikan harkat dan martabat manusia.

5) Presumption of Innocence: Setiap orang yang ditahan harus dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan bersalah dan berkekuatan hukum tetap.

b. Tindakan Standar dalam Penahanan

1) Surat Perintah Penahanan: Penahanan harus didasarkan pada surat perintah penahanan yang sah dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

2) Pemberitahuan kepada Keluarga: Keluarga atau orang terdekat dari orang yang ditahan harus diberitahu tentang penahanan tersebut.

3) Pemeriksaan Kesehatan: Orang yang ditahan harus diperiksa kesehatannya untuk memastikan bahwa ia dalam kondisi yang baik.

4) Penempatan yang Layak: Orang yang ditahan harus ditempatkan di tempat yang layak dan memenuhi standar kesehatan dan keamanan.

5) Hak-hak Orang yang Ditahan: Orang yang ditahan memiliki hak-hak yang harus dihormati, antara lain hak untuk didampingi oleh kuasa hukum, hak untuk menolak memberikan keterangan yang dapat memberatkan dirinya, dan hak untuk menghubungi keluarga atau orang terdekat.

c. Larangan dalam Penahanan

1) Penahanan yang Tidak Sah: Penahanan yang tidak didasarkan pada surat perintah penahanan atau tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku adalah tidak sah.

2) Penyiksaan: Penyiksaan dalam bentuk apapun dilarang keras dalam proses penahanan.

3) Perlakuan yang Tidak Manusiawi: Orang yang ditahan tidak boleh diperlakukan secara tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.

4) Diskriminasi: Penahanan tidak boleh dilakukan berdasarkan ras, suku, agama, jenis kelamin, atau status sosial.

5) Tidak Menjaga Kerahasiaan: Informasi mengenai orang yang ditahan harus dijaga kerahasiaannya.

d. Pengawasan

Untuk memastikan bahwa penahanan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan etika profesi, diperlukan pengawasan yang ketat. Pengawasan dapat dilakukan oleh atasan penyidik, lembaga pengawas internal Polri, maupun lembaga pengawas eksternal seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

7. Tindakan dan Larangan Dalam Pemeriksaan

Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya. Pemeriksaan dapat dilakukan terhadap saksi, korban, tersangka, atau pihak-pihak lain yang terkait dengan suatu perkara pidana.

a. Tindakan yang Diperbolehkan dalam Pemeriksaan

1) Memanggil Saksi: Penyidik berhak memanggil saksi untuk dimintai keterangan terkait dengan tindak pidana yang sedang diselidiki.

2) Meminta Keterangan: Penyidik berhak meminta keterangan dari saksi, korban, atau tersangka terkait dengan tindak pidana yang sedang diselidiki.

3) Menggeledah: Dalam keadaan tertentu, penyidik dapat melakukan penggeledahan untuk mencari barang bukti atau petunjuk lain yang berkaitan dengan tindak pidana. Penggeledahan harus dilakukan dengan surat perintah dari pengadilan dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

4) Menyita: Penyidik dapat menyita barang bukti yang diduga digunakan atau diperoleh dari tindak pidana. Penyitaan juga harus dilakukan dengan surat perintah dari pengadilan dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

5) Melakukan Konfrontasi: Penyidik dapat melakukan konfrontasi antara saksi, korban, atau tersangka untuk mencari kebenaran.

b. Larangan dalam Pemeriksaan

1) Melakukan Penyiksaan: Penyiksaan dalam bentuk apapun dilarang keras dalam proses pemeriksaan. Penyiksaan merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan dapat berakibat fatal bagi korban.

2) Melakukan Intimidasi: Penyidik tidak boleh melakukan intimidasi atau tekanan terhadap saksi, tersangka, atau pihak lain yang terkait dengan pemeriksaan.

3) Melanggar Privasi: Penyidik tidak boleh melanggar privasi seseorang, seperti membuka atau membaca surat atau dokumen pribadi tanpa izin.

4) Melakukan Diskriminasi: Penyidik tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap seseorang

berdasarkan ras, suku, agama, jenis kelamin, atau status sosial.

5) Tidak Menjaga Kerahasiaan: Penyidik wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama proses pemeriksaan.

c. Etika Profesi Pemeriksa

Selain tindakan dan larangan yang diatur dalam undang-undang, pemeriksa juga harus mematuhi etika profesi yang berlaku. Etika profesi pemeriksa antara lain:

1) Jujur dan Objektif: Pemeriksa harus bertindak jujur dan objektif dalam melakukan pemeriksaan.

2) Profesional: Pemeriksa harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk melaksanakan tugasnya secara profesional.

3) Hormat terhadap Hak Asasi Manusia: Pemeriksa harus menghormati hak asasi manusia dari semua pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan.

4) Bertanggung Jawab: Pemeriksa bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukannya dalam proses pemeriksaan.

d. Pengawasan

Untuk memastikan bahwa pemeriksaan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan etika profesi, diperlukan pengawasan yang ketat. Pengawasan dapat dilakukan oleh atasan pemeriksa, lembaga pengawas internal kepolisian, maupun lembaga pengawas eksternal seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

8. Tindakan Dan Larangan Dalam Pemeriksaan di TKP

Pemeriksaan di TKP adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik di lokasi terjadinya suatu tindak pidana. Tujuannya adalah untuk mencari, mengumpulkan, dan menganalisis bukti-bukti yang dapat membantu mengungkap fakta-fakta terkait kejadian tersebut.

a. Tindakan yang Diperbolehkan dalam Pemeriksaan di TKP

1) Mengamankan TKP: Tindakan pertama yang dilakukan adalah mengamankan TKP agar tidak ada orang yang masuk atau mengubah kondisi TKP sebelum dilakukan pemeriksaan.

	2) Mencatat Kondisi TKP: Penyidik mencatat secara detail kondisi TKP, termasuk posisi benda-benda, jejak-jejak, dan petunjuk-petunjuk lain yang ditemukan. 3) Mengambil Foto dan Video: Dokumentasi визуальная sangat penting. Penyidik mengambil foto dan video dari berbagai sudut pandang untuk merekam kondisi TKP secara визуальная. 4) Mengumpulkan Bukti: Penyidik mengumpulkan bukti-bukti yang ditemukan di TKP, seperti sidik jari, rambut, serat kain, atau benda-benda lain yang diduga terkait dengan tindak pidana. 5) Melakukan Olah TKP: Penyidik melakukan olah TKP, yaitu serangkaian tindakan yang bertujuan untuk merekonstruksi kejadian perkara berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan. 6) Mewawancarai Saksi: Penyidik dapat mewawancarai saksi-saksi yang melihat atau mendengar kejadian tersebut untuk mendapatkan informasi tambahan. b. Larangan dalam Pemeriksaan di TKP 1) Mengubah atau Merusak TKP: Siapapun dilarang mengubah atau merusak kondisi TKP sebelum dilakukan pemeriksaan oleh penyidik. 2) Mengambil atau Memindahkan Bukti: Orang yang tidak berwenang dilarang mengambil atau memindahkan bukti-bukti yang ada di TKP. 3) Mengganggu Proses Pemeriksaan: Orang yang tidak berkepentingan dilarang mengganggu proses pemeriksaan yang sedang dilakukan oleh penyidik. 4) Melanggar Privasi: Penyidik tidak boleh melanggar privasi seseorang saat melakukan pemeriksaan di TKP, seperti membuka atau membaca surat atau dokumen pribadi tanpa izin. 5) Melakukan Diskriminasi: Penyidik tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap seseorang berdasarkan ras, suku, agama, jenis kelamin, atau status sosial saat melakukan pemeriksaan di TKP. 6) Tidak Menjaga Kerahasiaan: Penyidik wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama proses pemeriksaan di TKP. c. Etika Profesi Pemeriksa di TKP Selain tindakan dan larangan yang diatur dalam undang-undang, pemeriksa di TKP juga harus mematuhi

etika profesi yang berlaku. Etika profesi pemeriksa di TKP antara lain:

1) Jujur dan Objektif: Pemeriksa harus bertindak jujur dan objektif dalam melakukan pemeriksaan di TKP.

2) Profesional: Pemeriksa harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk melaksanakan tugasnya secara profesional di TKP.

3) Hormat terhadap Hak Asasi Manusia: Pemeriksa harus menghormati hak asasi manusia dari semua pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan di TKP.

4) Bertanggung Jawab: Pemeriksa bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukannya dalam proses pemeriksaan di TKP.

d. Pengawasan

Untuk memastikan bahwa pemeriksaan di TKP dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan etika profesi, diperlukan pengawasan yang ketat. Pengawasan dapat dilakukan oleh atasan pemeriksa, lembaga pengawas internal kepolisian, maupun lembaga pengawas eksternal seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

9. Tindakan Dan Larangan Dalam Penggeledahan

Penggeledahan adalah tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (seperti penyidik kepolisian) untuk memasuki suatu tempat atau melakukan pemeriksaan terhadap seseorang atau barang yang diduga terkait dengan suatu tindak pidana. Penggeledahan bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang dapat membantu mengungkap fakta-fakta terkait kejadian tersebut.

a. Tindakan yang Diperbolehkan dalam Penggeledahan

1) Memiliki Surat Perintah Penggeledahan: Aparat penegak hukum harus memiliki surat perintah penggeledahan yang sah dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (biasanya hakim atau ketua pengadilan). Surat perintah penggeledahan harus mencantumkan identitas orang atau tempat yang akan digeledah, alasan penggeledahan, dan ketentuan hukum yang menjadi dasar penggeledahan.

2) Memberitahukan Tujuan Penggeledahan: Aparat penegak hukum wajib memberitahukan tujuan penggeledahan kepada orang yang akan digeledah atau pemilik tempat yang akan digeledah.

	3) Melakukan Penggeledahan dengan Cara yang Sah: Penggeledahan harus dilakukan dengan cara yang tidak melanggar hukum dan hak asasi manusia. Aparat penegak hukum tidak boleh melakukan kekerasan atau tindakan yang merendahkan martabat manusia. 4) Mencatat dan Mendokumentasikan Penggeledahan: Aparat penegak hukum harus mencatat dan mendokumentasikan setiap tahapan penggeledahan, termasuk barang-barang yang ditemukan. 5) Menyaksikan Penggeledahan: Penggeledahan sebaiknya disaksikan oleh dua orang saksi yang tidak terkait dengan perkara tersebut. b. Larangan dalam Penggeledahan 1) Melakukan Penggeledahan Tanpa Surat Perintah: Aparat penegak hukum tidak boleh melakukan penggeledahan tanpa surat perintah penggeledahan yang sah, kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak dan diatur secara khusus dalam undang-undang. 2) Melakukan Penggeledahan di Luar Waktu yang Ditentukan: Penggeledahan sebaiknya dilakukan pada waktu yang wajar (biasanya siang hari), kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak. 3) Melakukan Penggeledahan yang Tidak Sesuai dengan Tujuan: Penggeledahan harus dilakukan sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam surat perintah penggeledahan. 4) Merusak atau Mengambil Barang yang Tidak Terkait: Aparat penegak hukum tidak boleh merusak atau mengambil barang-barang yang tidak terkait dengan tindak pidana yang sedang diselidiki. 5) Melanggar Privasi: Aparat penegak hukum tidak boleh melanggar privasi seseorang saat melakukan penggeledahan, seperti membuka atau membaca surat atau dokumen pribadi tanpa izin. 6) Melakukan Diskriminasi: Aparat penegak hukum tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap seseorang berdasarkan ras, suku, agama, jenis kelamin, atau status sosial saat melakukan penggeledahan. 7) Tidak Menjaga Kerahasiaan: Aparat penegak hukum wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama proses penggeledahan.

c. Akibat Hukum Jika Penggeledahan Tidak Sesuai Prosedur

Jika penggeledahan dilakukan tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku, seperti tidak ada surat perintah penggeledahan atau dilakukan dengan cara yang melanggar hukum, maka penggeledahan tersebut dapat dinyatakan tidak sah dan barang bukti yang ditemukan dapat tidak diterima di pengadilan.

d. Perlindungan Hukum bagi Orang yang Digerebek

Orang yang digerebek memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, antara lain:

1) Hak untuk Menolak Penggeledahan: Jika penggeledahan dilakukan tidak sesuai dengan prosedur, orang yang digerebek berhak untuk menolak penggeledahan tersebut.

2) Hak untuk Mengajukan Gugatan: Jika hak-hak orang yang digerebek dilanggar, ia dapat mengajukan gugatan kepada pihak yang berwenang.

10. Tindakan dan Larangan dalam Penyitaan Barang Bukti

Penyitaan adalah tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (seperti penyidik kepolisian) untuk mengambil alih dan menyimpan barang bukti yang diduga terkait dengan suatu tindak pidana. Penyitaan bertujuan untuk mengamankan barang bukti agar tidak hilang, rusak, atau dipindahkan, serta untuk kepentingan pembuktian dalam proses penyidikan, penuntutan, atau peradilan.

a. Tindakan yang Diperbolehkan dalam Penyitaan

1) Memiliki Surat Perintah Penyitaan: Aparat penegak hukum harus memiliki surat perintah penyitaan yang sah dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (biasanya hakim atau ketua pengadilan). Surat perintah penyitaan harus mencantumkan identitas orang atau tempat yang akan disita barang buktinya, alasan penyitaan, dan ketentuan hukum yang menjadi dasar penyitaan.

2) Memberitahukan Tujuan Penyitaan: Aparat penegak hukum wajib memberitahukan tujuan penyitaan kepada orang yang akan disita barang buktinya atau pemilik tempat yang akan disita barang buktinya.

3) Melakukan Penyitaan dengan Cara yang Sah: Penyitaan harus dilakukan dengan cara yang tidak melanggar hukum dan hak asasi manusia. Aparat

	penegak hukum tidak boleh melakukan kekerasan atau tindakan yang merendahkan martabat manusia. 4) Membuat Berita Acara Penyitaan: Aparat penegak hukum harus membuat berita acara penyitaan yang berisi keterangan lengkap mengenai barang bukti yang disita, tempat dan waktu penyitaan, serta identitas saksi-saksi yang menyaksikan penyitaan. 5) Menyimpan Barang Bukti dengan Aman: Barang bukti yang disita harus disimpan di tempat yang aman dan terjamin keutuhannya. b. Larangan dalam Penyitaan 1) Melakukan Penyitaan Tanpa Surat Perintah: Aparat penegak hukum tidak boleh melakukan penyitaan tanpa surat perintah penyitaan yang sah, kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak dan diatur secara khusus dalam undang-undang. 2) Melakukan Penyitaan di Luar Waktu yang Ditentukan: Penyitaan sebaiknya dilakukan pada waktu yang wajar (biasanya siang hari), kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak. 3) Melakukan Penyitaan yang Tidak Sesuai dengan Tujuan: Penyitaan harus dilakukan sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam surat perintah penyitaan. 4) Menyita Barang yang Tidak Terkait: Aparat penegak hukum tidak boleh menyita barang-barang yang tidak terkait dengan tindak pidana yang sedang diselidiki. 5) Melanggar Privasi: Aparat penegak hukum tidak boleh melanggar privasi seseorang saat melakukan penyitaan, seperti membuka atau membaca surat atau dokumen pribadi tanpa izin. 6) Melakukan Diskriminasi: Aparat penegak hukum tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap seseorang berdasarkan ras, suku, agama, jenis kelamin, atau status sosial saat melakukan penyitaan. 7) Tidak Menjaga Kerahasiaan: Aparat penegak hukum wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama proses penyitaan. c. Akibat Hukum Jika Penyitaan Tidak Sesuai Prosedur Jika penyitaan dilakukan tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku, seperti tidak ada surat perintah penyitaan atau dilakukan dengan cara yang melanggar hukum, maka

	penyitaan tersebut dapat dinyatakan tidak sah dan barang bukti yang disita dapat tidak diterima di pengadilan. d. Perlindungan Hukum bagi Pemilik Barang Bukti Pemilik barang bukti yang disita memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, antara lain: 1) Hak untuk Menolak Penyitaan: Jika penyitaan dilakukan tidak sesuai dengan prosedur, pemilik barang bukti berhak untuk menolak penyitaan tersebut. 2) Hak untuk Mengajukan Gugatan: Jika hak-hak pemilik barang bukti dilanggar, ia dapat mengajukan gugatan kepada pihak yang berwenang.

POKOK BAHASAN 3

PERLINDUNGAN BAGI TERSANGKA DAN HAK UNTUK DIADILI SECARA ADIL SERTA PRINSIP-PRINSIP PRADUGA TAK BERSALAH

1. Hak-Hak Tersangka

Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Meskipun berstatus sebagai tersangka, seseorang memiliki hak-hak yang dilindungi oleh undang-undang. Hak-hak ini bertujuan untuk menjamin proses hukum yang adil dan melindungi hak asasi manusia.

Mengetahui dan memahami hak-hak sebagai tersangka sangat penting untuk melindungi diri dari perlakuan yang tidak adil atau melanggar hukum. Jika hak-hak tersangka dilanggar, tersangka dapat mengajukan upaya hukum untuk mendapatkan keadilan. ak-Hak Tersangka Berdasarkan KUHAP

a. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur hak-hak tersangka, antara lain:

   1) Hak untuk Segera Mendapat Pemeriksaan: Tersangka berhak untuk segera diperiksa oleh penyidik dan perkaranya segera diajukan ke pengadilan.

   2) Hak untuk Diberitahukan dengan Jelas: Tersangka berhak diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai.

   3) Hak untuk Memberikan Keterangan Secara Bebas: Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.

   4) Hak untuk Mendapatkan Juru Bahasa: Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka berhak untuk setiap waktu mendapat juru bahasa jika ia tidak memahami bahasa yang digunakan.

   5) Hak untuk Mendapat Bantuan Hukum: Guna kepentingan pembelaan, tersangka berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat

hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan.

6) Hak untuk Memilih Penasihat Hukum: Untuk mendapatkan penasihat hukum, tersangka berhak memilih sendiri penasihat hukumnya.

7) Hak untuk Menolak Memberikan Keterangan: Tersangka berhak menolak memberikan keterangan yang dapat memberatkan dirinya sendiri.

8) Hak untuk Tidak Disiksa: Tersangka berhak untuk tidak disiksa atau diperlakukan secara tidak manusiawi.

9) Hak untuk Mendapatkan Perlakuan yang Layak: Tersangka berhak mendapatkan perlakuan yang layak dan manusiawi selama proses penyidikan.

b. Hak-Hak Tersangka dalam Undang-Undang Lain

Selain KUHAP, terdapat juga undang-undang lain yang mengatur hak-hak tersangka, seperti:

1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

2. Prinsip Praduga Tak Bersalah (*Presumption Of Innocence*)

Prinsip praduga tak bersalah adalah asas hukum yang menyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, atau dituntut, wajib dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan bersalah dan berkekuatan hukum tetap.

a. Makna Prinsip Praduga Tak Bersalah

Prinsip ini mengandung beberapa makna penting, yaitu:

1) Setiap orang dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah: Seseorang tidak boleh diperlakukan sebagai orang yang bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan ia bersalah dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

2) Beban pembuktian ada pada penuntut umum: Pihak yang menuduh seseorang melakukan tindak pidana (penuntut umum) memiliki kewajiban untuk membuktikan kesalahan orang tersebut di pengadilan.

3) Tersangka atau terdakwa tidak wajib membuktikan ketidakbersalahannya: Tersangka atau terdakwa tidak memiliki kewajiban untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah.

4) Keraguan harus ditafsirkan demi kepentingan terdakwa: Jika ada keraguan mengenai kesalahan terdakwa, maka hakim harus menafsirkan keraguan tersebut demi kepentingan terdakwa.

b. Dasar Hukum Prinsip Praduga Tak Bersalah

Prinsip praduga tak bersalah dijamin oleh berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain:

1) Undang-Undang Dasar 1945: Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan hukum yang adil serta kepastian hukum yang sama di depan hukum.

2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP): Pasal 6 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa seorang yang ditangkap, ditahan, atau dituntut karena disangka melakukan tindak pidana, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: Pasal 8 ayat (1) UU HAM menyatakan bahwa setiap orang yang ditangkap, ditahan, atau diperiksa, berhak untuk dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dan meyakinkan melalui proses pengadilan yang adil dan terbuka.

c. Pentingnya Prinsip Praduga Tak Bersalah

Prinsip praduga tak bersalah sangat penting untuk melindungi hak asasi manusia dan mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dalam proses hukum. Prinsip ini juga penting untuk menjaga keadilan dan kepastian hukum.

3. Hak Untuk Diadili Secara Adil

Hak untuk diadili secara adil adalah hak asasi manusia yang menjamin bahwa setiap orang yang menghadapi proses hukum, baik sebagai tersangka, terdakwa, maupun terpidana, berhak atas perlakuan yang adil dan sesuai dengan hukum. Hak ini mencakup berbagai aspek, mulai dari proses penyidikan, penuntutan, hingga persidangan.

	a. Aspek-aspek Hak untuk Diadili secara Adil 1) Peradilan yang Tidak Memihak: Proses peradilan harus dilakukan oleh hakim yang independen dan tidak memihak kepada siapapun. Hakim harus bebas dari tekanan atau pengaruh dari pihak manapun. 2) Praduga Tak Bersalah: Setiap orang yang didakwa melakukan tindak pidana harus dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan bersalah dan berkekuatan hukum tetap. 3) Hak untuk Didengar: Setiap orang berhak untuk didengar keterangannya dalam proses peradilan. Tersangka atau terdakwa berhak untuk memberikan pembelaan atas dakwaan yang ditujukan kepadanya. 4) Hak untuk Didampingi Penasihat Hukum: Setiap orang yang menghadapi proses hukum berhak untuk didampingi oleh penasihat hukum. Jika tidak mampu membayar, negara wajib menyediakan penasihat hukum secara cuma-cuma. 5) Hak untuk Mendapatkan Informasi: Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan lengkap mengenai proses hukum yang sedang dihadapinya, termasuk dakwaan, bukti-bukti, dan putusan pengadilan. 6) Hak untuk Mengajukan Upaya Hukum: Jika merasa tidak puas dengan putusan pengadilan, setiap orang berhak untuk mengajukan upaya hukum, seperti banding atau kasasi. 7) Hak untuk Tidak Disiksa: Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara tidak manusiawi dalam proses hukum. 8) Hak atas Privasi: Privasi seseorang harus dihormati dalam proses hukum. Informasi pribadi tidak boleh dibuka atau disebarluaskan tanpa izin. b. Pentingnya Hak untuk Diadili secara Adil Hak untuk diadili secara adil sangat penting untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum. Hak ini melindungi setiap orang dari kesewenang-wenangan aparat penegak hukum dan mencegah terjadinya kesalahan dalam proses peradilan.

4. Pengertian Martabat dan Privasi

a. Martabat

1) Pengertian

Martabat adalah nilai inheren yang melekat pada setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Martabat mencerminkan harkat dan kedudukan manusia sebagai makhluk yang mulia dan berhak dihormati.

2) Relevansi dengan Profesi Polri:

Pelayanan Masyarakat: Setiap anggota Polri wajib menghormati dan menjunjung tinggi martabat setiap individu yang dilayani, tanpa memandang suku, agama, ras, atau status sosial.

Penegakan Hukum: Dalam menjalankan tugas penegakan hukum, anggota Polri harus bertindak profesional dan proporsional, tidak melakukan tindakan yang merendahkan atau merendahkan martabat manusia.

Internal Organisasi: Anggota Polri harus saling menghormati dan menjaga martabat sesama rekan kerja, atasan, dan bawahan.

b. Privasi

1) Pengertian:

Privasi adalah hak individu untuk mengendalikan informasi pribadi mereka dan untuk tidak diganggu dalam kehidupan pribadi mereka.

2) Relevansi dengan Profesi Polri:

Perlindungan Data Pribadi: Anggota Polri harus berhati-hati dalam mengumpulkan, menyimpan, dan menggunakan data pribadi masyarakat. Informasi pribadi harus dijaga kerahasiaannya dan tidak disalahgunakan.

Tindakan Kepolisian: Dalam melakukan penggeledahan atau penangkapan, anggota Polri harus bertindak dengan menghormati privasi individu dan tidak melanggar batasan-batasan yang telah ditentukan oleh hukum.

Etika Profesi: Anggota Polri harus menjaga etika profesi dengan tidak mencampuri urusan pribadi masyarakat yang tidak terkait dengan penegakan hukum.

5. Tindakan dan Larangan Petugas Anggota Polri dalam Harkamtibmas

a. Tindakan Anggota Polri dalam Harkamtibmas

1) Preventif:

a) Patroli: Melaksanakan patroli secara rutin di daerah rawan kejahatan untuk mencegah terjadinya tindak pidana.

b) Pengaturan Lalu Lintas: Mengatur lalu lintas untuk mencegah kemacetan dan pelanggaran lalu lintas.

c) Sosialisasi: Memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban.

d) Deteksi Dini: Mengidentifikasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) serta mengambil langkah-langkah pencegahan.

2) Kuratif:

a) Penegakan Hukum: Menindak tegas pelaku tindak pidana sesuai dengan hukum yang berlaku.

b) Investigasi: Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus-kasus kejahatan.

c) Penanganan Demonstrasi: Mengendalikan dan mengamankan aksi demonstrasi agar tidak berakhir dengan kerusuhan.

d) Pertolongan Korban: Memberikan pertolongan kepada korban kejahatan atau kecelakaan.

3) Rehabilitasi:

a) Pendampingan Korban: Memberikan pendampingan psikologis dan sosial kepada korban kejahatan.

b) Reintegrasi Sosial: Membantu pelaku kejahatan untuk kembali ke masyarakat setelah menjalani hukuman.

b. Larangan Anggota Polri dalam Harkamtibmas

1) Tindakan Kekerasan Berlebihan.

	Anggota Polri dilarang menggunakan kekerasan yang tidak proporsional atau melampaui batas dalam menangani suatu situasi. 2) Penyalahgunaan Wewenang. Anggota Polri dilarang menyalahgunakan wewenang jabatannya untuk kepentingan pribadi atau kelompok. 3) Diskriminasi. Anggota Polri dilarang melakukan diskriminasi terhadap masyarakat berdasarkan suku, agama, ras, atau status sosial. 4) Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Anggota Polri dilarang terlibat dalam praktik KKN. 5) Pelanggaran Etika Profesi. Anggota Polri dilarang melanggar etika profesi kepolisian, seperti bersikap tidak sopan, arogan, atau melakukan pungutan liar. 6) Tindakan Melawan Hukum. Anggota Polri dilarang melakukan tindakan yang melanggar hukum, seperti melakukan pencurian, penganiayaan, atau pembunuhan.

POKOK BAHASAN 4

TUGAS PEMELIHARAAN KAMTIBMAS BERDASARKAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)

1. Mekanisme Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Situasi Darurat

a. Definisi Situasi Darurat

Situasi darurat adalah suatu keadaan yang luar biasa yang mengancam kehidupan bangsa atau kemanusiaan, seperti bencana alam, konflik bersenjata, atau pandemi penyakit menular.

b. Prinsip-prinsip Perlindungan HAM dalam Situasi Darurat

Meskipun dalam situasi darurat negara memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan yang diperlukan, perlindungan HAM tetap harus diutamakan. Beberapa prinsip penting yang perlu diperhatikan:

1) Legalitas: Tindakan yang diambil harus berdasarkan hukum yang berlaku dan memiliki dasar hukum yang jelas.

2) Proporsionalitas: Tindakan yang diambil harus seimbang dengan ancaman yang dihadapi. Tidak boleh berlebihan atau melampaui batas yang diperlukan.

3) Necessity: Tindakan yang diambil harus benar-benar diperlukan untuk mengatasi situasi darurat. Tidak boleh ada alternatif lain yang kurang represif.

4) Non-diskriminasi: Tindakan yang diambil tidak boleh bersifat diskriminatif berdasarkan ras, suku, agama, jenis kelamin, atau status sosial.

5) Hak-hak yang Tidak Dapat Dikurangi (*Non-Derogable Rights*): Beberapa hak asasi manusia tidak dapat dikurangi dalam situasi apapun, termasuk dalam situasi darurat. Hak-hak tersebut antara lain hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak diperbudak, dan hak untuk tidak dituntutRetroaktif.

c. Mekanisme Perlindungan HAM dalam Situasi Darurat

1) Pembatasan yang Sah: Negara dapat memberlakukan pembatasan terhadap beberapa hak asasi manusia, seperti kebebasan bergerak, kebebasan berkumpul, dan kebebasan berekspresi. Namun, pembatasan ini

harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah disebutkan di atas dan tidak boleh melanggar hak-hak yang tidak dapat dikurangi.

2) Pengawasan: Mekanisme pengawasan yang kuat harus tetap berfungsi untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil tidak melanggar HAM. Pengawasan dapat dilakukan oleh lembaga negara, lembaga independen, maupun masyarakat sipil.

3) Akuntabilitas: Negara harus bertanggung jawab atas setiap tindakan yang diambil dalam situasi darurat. Harus ada mekanisme untuk memastikan bahwa korban pelanggaran HAM mendapatkan keadilan dan pemulihan.

4) Kerjasama Internasional: Kerjasama internasional sangat penting dalam perlindungan HAM dalam situasi darurat. Negara-negara dan organisasi internasional dapat memberikan bantuan kemanusiaan, dukungan teknis, dan pemantauan terhadap situasi HAM.

Contoh Mekanisme Perlindungan HAM dalam Situasi Darurat di Indonesia

1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana: Undang-undang ini mengatur tentang hak dan kewajiban masyarakat dalam penanggulangan bencana, termasuk perlindungan terhadap kelompok rentan.

2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi1 COVID-19: Perppu ini memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam penanganan pandemi COVID-19, namun tetap dengan memperhatikan prinsip-prinsip HAM.

2. Mekanisme Penerangan Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Kerusuhan Massal

a. Pentingnya Penerangan HAM dalam Kerusuhan Massal.

Kerusuhan massal seringkali diwarnai dengan pelanggaran HAM, seperti kekerasan, penjarahan, pembakaran, dan pembunuhan. Penerangan HAM yang efektif dapat membantu mencegah pelanggaran HAM, melindungi korban, dan memastikan akuntabilitas pelaku.

b. Mekanisme Penerangan HAM dalam Kerusuhan Massal.

1) Pendidikan dan Sosialisasi:

a) Sebelum Kerusuhan.

Masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang HAM, termasuk hak-hak yang dilindungi dan kewajiban untuk menghormati HAM orang lain. Pendidikan HAM dapat dilakukan melalui pendidikan formal, informal, maupun melalui media massa.

b) Saat Kerusuhan.

Informasi tentang HAM dapat disebarkan melalui berbagai cara, seperti pengeras suara, media sosial, atau selebaran. Tujuannya adalah untuk mengingatkan masyarakat tentang pentingnya menghormati HAM dan mencegah tindakan kekerasan.

c) Setelah Kerusuhan.

Masyarakat perlu diberikan pemulihan psikologis dan sosial. Penerangan HAM dapat membantu korban untuk memahami hak-hak mereka dan mendapatkan keadilan.

2) Pemantauan dan Dokumentasi:

a) Selama Kerusuhan.

Organisasi HAM, media massa, dan pihak-pihak terkait lainnya dapat melakukan pemantauan dan dokumentasi terhadap peristiwa kerusuhan. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran HAM yang terjadi.

b) Setelah Kerusuhan.

Data dan informasi yang terkumpul dapat digunakan untuk advokasi, penegakan hukum, dan upaya-upaya pemulihan.

3) Advokasi dan Penegakan Hukum.

a) Advokasi:

Organisasi HAM dan pihak-pihak terkait dapat melakukan advokasi kepada pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya untuk memastikan bahwa pelanggaran HAM ditangani secara serius dan pelaku diadili sesuai dengan hukum yang berlaku.

b) Penegakan Hukum:

Proses hukum harus berjalanTransparan dan akuntabel. Korban harus mendapatkan keadilan dan pemulihan, sedangkan pelaku harus mendapatkan hukuman yang setimpal.

4) Kerjasama dengan Pihak Terkait.

a) Penerangan HAM dalam kerusuhan massal membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak, seperti pemerintah, organisasi HAM, media massa, tokoh masyarakat, dan masyarakat umum.

b) Kerjasama yang baik dapat membantu memastikan bahwa informasi tentang HAM sampai kepada masyarakat luas dan upaya-upaya perlindungan HAM dapat dilakukan secara efektif.

c. Tantangan Penerangan HAM dalam Kerusuhan Massal

1) Situasi yang Tidak Stabil: Kerusuhan massal seringkali menciptakan situasi yang tidak stabil dan berbahaya. Hal ini dapat menghambat upaya penerangan HAM.

2) Keterbatasan Informasi: Informasi tentang kerusuhan massal seringkali terbatas dan tidak akurat. Hal ini dapat mempersulit upaya penerangan HAM yang efektif.

3) Polarisasi Masyarakat: Kerusuhan massal seringkali memperdalam polarisasi masyarakat. Hal ini dapat membuat pesan-pesan HAM sulit diterima oleh semua pihak.

3. Masalah Penggunaan Kekuatan Dan Senjata Api Yang Dikaitkan Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)

a. Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api dalam Tugas Kepolisian.

Sebagai penegak hukum, anggota Polri memiliki wewenang untuk menggunakan kekuatan dan senjata api dalam situasi tertentu. Namun, penggunaan kekuatan dan senjata api ini harus dilakukan secara proporsional, terukur, dan sesuai dengan hukum yang berlaku serta prinsip-prinsip HAM.

b. Masalah HAM terkait Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api.

1) Kekerasan Berlebihan.

Penggunaan kekuatan yang tidak proporsional atau melampaui batas dapat mengakibatkan pelanggaran HAM, seperti penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi, atau bahkan kematian.

2) Penggunaan Senjata Api yang Tidak Sesuai.

Penggunaan senjata api yang tidak sesuai dengan prosedur atau tidak dalam situasi yang benar-benar mendesak dapat mengakibatkan hilangnya nyawa atau luka-luka yang tidak perlu.

3) Kurangnya Akuntabilitas.

Kurangnya mekanisme akuntabilitas yang transparan dan efektif dapat menyebabkan impunitas bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran HAM dalam penggunaan kekuatan dan senjata api.

c. Prinsip-prinsip Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api yang Sesuai dengan HAM

1) Legalitas.

Penggunaan kekuatan dan senjata api harus didasarkan pada hukum yang berlaku dan memiliki dasar hukum yang jelas.

2) Proporsionalitas.

Penggunaan kekuatan dan senjata api harus seimbang dengan ancaman yang dihadapi. Tidak boleh berlebihan atau melampaui batas yang diperlukan.

3) Necessity.

Penggunaan kekuatan dan senjata api harus benar-benar diperlukan untuk mengatasi situasi yang dihadapi. Tidak boleh ada alternatif lain yang kurang represif.

4) Non-diskriminasi.

Penggunaan kekuatan dan senjata api tidak boleh bersifat diskriminatif berdasarkan ras, suku, agama, jenis kelamin, atau status sosial.

d. Tanggung Jawab Perwira Polri

Perwira Polri memiliki tanggung jawab yang besar dalam memastikan bahwa penggunaan kekuatan dan senjata api

	oleh anggotanya dilakukan sesuai dengan hukum dan prinsip-prinsip HAM. Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh perwira Polri: 1) Pelatihan. Memberikan pelatihan yang memadai kepada anggota Polri tentang penggunaan kekuatan dan senjata api yang sesuai dengan HAM. 2) Pengawasan. Melakukan pengawasan yang ketat terhadap penggunaan kekuatan dan senjata api oleh anggota Polri. 3) Akuntabilitas. Memastikan bahwa setiap penggunaan kekuatan dan senjata api dicatat dan diinvestigasi secaraTransparan dan akuntabel. 4) Penegakan Hukum. Menindak tegas anggota Polri yang melakukan pelanggaran HAM dalam penggunaan kekuatan dan senjata api.

POKOK BAHASAN 5

PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) DALAM TUGAS PELAYANAN MASYARAKAT

1. Prinsip-Prinsip Pelayanan Masyarakat

a. Prinsip-prinsip pelayanan masyarakat, meliputi:

1) Non-diskriminasi.

Setiap orang berhak mendapatkan pelayanan tanpa diskriminasi berdasarkan ras, suku, agama, jenis kelamin, status sosial, atau perbedaan lainnya. Pelayanan harus adil dan merata bagi semua anggota masyarakat.

2) Kesetaraan.

Semua orang memiliki hak yang sama untuk mengakses pelayanan publik. Tidak boleh ada perlakuan istimewa atau diskriminatif terhadap kelompok tertentu.

3) Partisipasi.

Masyarakat harus dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelayanan publik. Masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan masukan terkait pelayanan yang mereka terima.

4) Akuntabilitas.

Penyelenggara pelayanan publik harus bertanggung jawab atas kualitas dan efektivitas pelayanan yang diberikan.

Harus ada mekanisme pengawasan dan evaluasi untuk memastikan akuntabilitas pelayanan publik.

5) Transparansi.

Informasi tentang pelayanan publik harus mudah diakses oleh masyarakat..Proses pengambilan keputusan dan alokasi anggaran harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

6) Responsif.

Penyelenggara pelayanan publik harus responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat.Keluhan

dan masukan dari masyarakat harus ditanggapi dengan cepat dan efektif.

7) Efisiensi dan Efektivitas.

Pelayanan publik harus diselenggarakan secara efisien dan efektif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sumber daya harus digunakan secara optimal untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.

b. Relevansi dengan Perlindungan HAM

Prinsip-prinsip pelayanan masyarakat ini sangat erat kaitannya dengan perlindungan HAM. Pelayanan publik yang baik harus menghormati dan melindungi hak asasi manusia, seperti hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kebebasan berekspresi, dan hak untuk mendapatkan pendidikan serta pelayanan kesehatan.

c. Tugas Pelayanan Masyarakat yang Berbasis HAM

Dalam melaksanakan tugas pelayanan masyarakat, aparat penegak hukum, termasuk anggota Polri, harus:

1) Menghormati HAM.

Tidak melakukan tindakan yang melanggar HAM, seperti penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi, atau penangkapan yang tidak sesuai prosedur.

2) Melindungi HAM.

Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari tindakan pelanggaran HAM oleh pihak lain.

3) Memajukan HAM.

Mendorong penghormatan dan pemajuan HAM dalam masyarakat.

2. Pelayanan Korban Dan Saksi

a. Definisi Korban dan Saksi

Korban.

Seseorang yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan/atau kerugian ekonomi akibat tindak pidana.

Saksi.

Seseorang yang melihat, mendengar, dan/atau mengalami sendiri suatu tindak pidana dan dapat memberikan keterangan yang relevan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan.

b. Hak-hak Korban dan Saksi

Korban dan saksi memiliki hak-hak yang dilindungi oleh undang-undang, antara lain:

Hak untuk Mendapatkan Perlindungan.

Korban dan saksi berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman, intimidasi, atau kekerasan yang mungkin timbul akibat keterlibatan mereka dalam proses hukum.

Hak untuk Mendapatkan Informasi.

Korban dan saksi berhak mendapatkan informasi yang jelas dan lengkap mengenai perkembangan kasus yang mereka hadapi, termasuk hak-hak mereka dalam proses hukum.

Hak untuk Mendapatkan Bantuan.

Korban dan saksi berhak mendapatkan bantuan hukum, psikologis, dan sosial dari pihak-pihak terkait, seperti адвокат, psikolog, atau pekerja sosial.

Hak untuk Berpartisipasi.

Korban dan saksi berhak untuk berpartisipasi dalam proses hukum, seperti memberikan keterangan di pengadilan atau mengajukan tuntutan ganti rugi.

c. Peran Polri dalam Pelayanan Korban dan Saksi

Sebagai aparat penegak hukum, anggota Polri memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan kepada korban dan saksi, antara lain:

1) Menerima Laporan.

Menerima laporan dari korban atau saksi dengan baik dan profesional, serta memberikan informasi yang jelas mengenai proses hukum yang akan dihadapi.

2) Memberikan Perlindungan.

Memberikan perlindungan kepada korban dan saksi dari ancaman atau intimidasi yang mungkin timbul.

3) Memfasilitasi Bantuan.

Memfasilitasi akses korban dan saksi terhadap bantuan hukum, psikologis, dan sosial yang mereka butuhkan.

4) Menyediakan Informasi.

Memberikan informasi yang jelas dan lengkap mengenai perkembangan kasus yang dihadapi korban dan saksi.

5) Menghormati Hak-hak Korban dan Saksi.

Memastikan bahwa hak-hak korban dan saksi dihormati selama proses hukum berlangsung.

d. Prinsip-prinsip Pelayanan Korban dan Saksi yang Berbasis HAM

1) Tidak Diskriminatif.

Memberikan pelayanan kepada semua korban dan saksi tanpa memandang ras, suku, agama, jenis kelamin, status sosial, atau perbedaan lainnya.

2) Cepat dan Efektif.

Memberikan pelayanan dengan cepat dan efektif untuk meminimalkan dampak negatif yang dialami korban dan saksi.

3) Profesional dan Humanis.

Memberikan pelayanan dengan profesional danHumanis, menghormati martabat dan hak asasi manusia korban dan saksi.

4) Transparan dan Akuntabel.

Memberikan pelayanan secara transparan dan akuntabel, serta memastikan bahwa korban dan saksi mendapatkan informasi yang jelas mengenai proses hukum yang mereka hadapi.

3. Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Bagi Anggota Polri

a. Anggota Polri sebagai Warga Negara

Sebagai warga negara, anggota Polri memiliki hak asasi manusia yang sama dengan warga negara lainnya, yang dijamin oleh konstitusi dan undang-undang. Hak-hak tersebut antara lain:

1) Hak untuk Hidup.

Hak untuk tidak dirampas nyawanya secara sewenang-wenang.

2) Hak untuk Tidak Disiksa.

Hak untuk tidak mengalami penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia.

3) Hak untuk Kebebasan Berekspresi.

Hak untuk menyampaikan pendapat dan informasi tanpa tekanan.

4) Hak untuk Berkumpul dan Berserikat.

Hak untuk membentuk organisasi dan mengikuti kegiatan yang sesuai dengan hukum.

5) Hak untuk Mendapatkan Perlindungan Hukum.

Hak untuk diperlakukan sama di depan hukum dan mendapatkan pembelaan yang adil.

b. Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Polri

Selain memiliki hak, anggota Polri juga memiliki tugas dan tanggung jawab yang diatur oleh undang-undang. Tugas-tugas tersebut antara lain:

1) Menegakkan Hukum.

Menegakkan hukum dan menjaga ketertiban masyarakat.

2) Melindungi Masyarakat.

Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari segala bentuk ancaman dan gangguan.

3) Mengayomi Masyarakat.

Memberikan pelayanan yangHumanis dan profesional kepada masyarakat.

c. Tantangan dalam Perlindungan HAM bagi Anggota Polri

Dalam menjalankan tugasnya, anggota Polri seringkali menghadapi situasi yang sulit dan berpotensi melanggar HAM, baik HAM orang lain maupun HAM mereka sendiri. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain:

1) Tuntutan Tugas yang Berat.

Tugas-tugas kepolisian seringkali menuntut jiwa dan psikologis yang tinggi, yang dapat memicu stres dan kelelahan.

2) Potensi Kekerasan.

Dalam beberapa situasi, anggota Polri harus berhadapan dengan pelaku kejahatan yang агрессивный, yang dapat membahayakan keselamatan mereka.

3) Tekanan Masyarakat.

Masyarakat seringkali memberikan tekanan yang besar kepada anggota Polri untuk segera menyelesaikan suatu kasus, yang dapat mendorong mereka untuk mengambil jalan pintas yang melanggar HAM.

d. Mekanisme Perlindungan HAM bagi Anggota Polri

Untuk melindungi HAM anggota Polri, beberapa mekanisme yang perlu diperhatikan antara lain:

1) Pelatihan HAM.

Anggota Polri perlu mendapatkan pelatihan yang memadai tentang HAM, sehingga mereka memahami hak-hak mereka dan hak asasi manusia orang lain.

2) Pengawasan Internal.

Polri memiliki mekanisme pengawasan internal yang ketat untuk memastikan bahwa anggota Polri tidak melakukan pelanggaran HAM dalam menjalankan tugasnya.

3) Bantuan Hukum.

Anggota Polri yang menghadapi masalah hukum terkait dengan tugasnya berhak mendapatkan bantuan hukum dari institusi kepolisian.

4) Kesejahteraan Anggota.

Polri perlu memperhatikan kesejahteraan anggotanya, baik jiwa maupun psikologis, untuk mencegah terjadinya stres dan kelelahan yang dapat memicu pelanggaran HAM.

POKOK BAHASAN 6

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ATURAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) KAITANNYA DENGAN MANAJEMEN KEPOLISIAN DALAM RANGKA MEMBANGUN KULTUR HAK ASASI MANUSIA (HAM)

1. Pembinaan Aturan Hak Asasi Manusia (HAM)

a. Pentingnya Pembinaan Aturan HAM dalam Kepolisian

Pembinaan aturan HAM merupakan fondasi penting dalam membangun kultur HAM di kepolisian. Anggota Polri perlu memahami danInternalisasi nilai-nilai HAM dalam setiap aspek tugas mereka.

b. Mekanisme Pembinaan Aturan HAM

1) Pendidikan dan Pelatihan:

a) Kurikulum.

Integrasi HAM dalam kurikulum pendidikan dan pelatihan kepolisian, mulai dari rekrutmen hingga pendidikan lanjutan.

b) Pelatihan Khusus.

Penyelenggaraan pelatihan khusus tentang HAM bagi anggota Polri, termasuk pelatihan tentang penggunaan kekuatan yang proporsional, penanganan tahanan, dan interaksi dengan masyarakat.

2) Sosialisasi dan Internalisasi:

a) Kampanye HAM.

Mengadakan kampanye HAM secaraInternal di lingkungan kepolisian dan kepada masyarakat luas.

b) Penyediaan Informasi.

Menyediakan informasi yang mudah diakses tentang HAM, termasuk peraturan perundang-undangan, standar internasional, dan studi kasus.

c) Diskusi dan Refleksi.

Mendorong diskusi dan refleksi tentang HAM di kalangan anggota Polri, serta memberikan wadah bagi mereka untuk berbagi pengalaman dan pemahaman.

3) Pengawasan dan Evaluasi:

a) Mekanisme Pengaduan.

Membangun mekanisme pengaduan yang mudah diakses danInternal bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran HAM oleh anggota Polri.

b) Investigasi.

Melakukan investigasi yangInternal danTransparan terhadap setiap laporan pelanggaran HAM.

c) Evaluasi Berkala.

Melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas pembinaan HAM di kepolisian.

c. Kaitan dengan Manajemen Kepolisian

Pembinaan aturan HAM harus terintegrasi dengan manajemen kepolisian secara keseluruhan. Hal ini meliputi:

1) Kebijakan dan Prosedur.

Menyusun kebijakan dan prosedur yangInternal HAM dalam setiap aspek tugas kepolisian, seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penggunaan kekuatan.

2) Penilaian Kinerja.

Memasukkan unsur HAM dalam penilaian kinerja anggota Polri.

3) Promosi dan Penghargaan.

Memberikan promosi dan penghargaan kepada anggota Polri yang menunjukkan komitmen terhadap HAM.

d. Membangun Kultur HAM

Tujuan akhir dari pembinaan aturan HAM adalah membangun kultur HAM di kepolisian. Kultur HAM adalahInternal nilai-nilai HAM dalam setiap tindakan dan keputusan anggota Polri. Untuk mencapai hal ini, diperlukan:

1) Kepemimpinan yang Kuat.

Pimpinan kepolisian harus memberikan contoh danInternal komitmen terhadap HAM.

2) Keterlibatan Seluruh Anggota.

Seluruh anggota kepolisian harus terlibat aktif dalam upaya membangun kultur HAM.

3) Kerjasama dengan Pihak Terkait.

Kepolisian perlu menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait, seperti Komnas HAM, LSM HAM, dan masyarakat sipil, untuk memperkuat upaya pembinaan dan pengawasan HAM.

2. Pengawasan Aturan Hak Asasi Manusia (HAM)

a. Urgensi Pengawasan Aturan HAM

Pengawasan aturan HAM merupakan elemen krusial dalam memastikan bahwa implementasi HAM di kepolisian berjalan efektif dan tidak hanya menjadi formalitas. Pengawasan yang kuat dapat mencegah pelanggaran HAM, meningkatkan akuntabilitas, dan membangun kepercayaan publik.

b. Mekanisme Pengawasan Aturan HAM

1) Pengawasan Internal:

a) Propam (Profesi dan Pengamanan).

Propam memiliki peran sentral dalam mengawasi perilaku anggota Polri dan menindak pelanggaran etika profesi, termasuk pelanggaran HAM.

b) Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum).

Itwasum bertugas melakukan audit dan evaluasi terhadap kinerja kepolisian, termasuk kepatuhan terhadap aturan HAM.

c) Pengawasan Berjenjang.

Setiap tingkatan kepolisian, dari tingkat Mabes hingga Polsek, memiliki mekanisme pengawasan internal untuk memastikan bahwa anggotanya bertindak sesuai dengan HAM.

2) Pengawasan Eksternal:

a) Komnas HAM.

Komnas HAM adalah lembaga independen yang bertugas memantau dan menyelidiki pelanggaran

	HAM, termasuk yang dilakukan oleh anggota Polri. b) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). LSM yang bergerak di bidang HAM berperan aktif dalam memantau dan melaporkan dugaan pelanggaran HAM oleh aparat penegak hukum. c) Media Massa. Media massa memiliki peran penting dalam освещение dan mengawasi kinerja kepolisian, termasuk isu-isu HAM. d) Masyarakat. Masyarakat umum juga memiliki hak untuk melaporkan dugaan pelanggaran HAM yang mereka saksikan atau alami. c. Mekanisme Pengaduan. 1) Saluran Pengaduan. Kepolisian harus menyediakan saluran pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat, baik secara langsung maupun online. 2) Penanganan Laporan. Setiap laporan pelanggaran HAM harus ditangani secara cepat, serius, danTransparan. 3) Perlindungan Pelapor. Pelapor harus mendapatkan perlindungan dari segala bentuk intimidasi atau реваншизм. d. Keterkaitan dengan Manajemen Kepolisian Pengawasan aturan HAM harus terintegrasi dengan manajemen kepolisian secara keseluruhan. Hal ini meliputi: 1) Kebijakan dan Prosedur. Kebijakan dan prosedur kepolisian harusInternal mekanisme pengawasan yang jelas dan efektif. 2) Pelatihan. Anggota Polri harus mendapatkan pelatihan tentang mekanisme pengawasan HAM dan cara melaporkan dugaan pelanggaran HAM. 3) Penilaian Kinerja. Hasil pengawasan HAM harus menjadi bagian dari penilaian kinerja anggota Polri.

4) Sanksi.

Anggota Polri yang terbukti melakukan pelanggaran HAM harus dikenakan sanksi yang tegas dan proporsional.

e. Membangun Kultur HAM melalui Pengawasan

Pengawasan yang efektif tidak hanya bertujuan untuk menindak pelanggaran HAM, tetapi juga untuk membangun kultur HAM di kepolisian. Dengan pengawasan yang transparan dan akuntabel, anggota Polri akan merasa diawasi dan termotivasi untuk bertindak sesuai dengan HAM. Hal ini akan mendorongInternal nilai-nilai HAM dalam setiap tindakan dan keputusan mereka.

3. Kaitan Antara Hak Asasi Manusia (HAM) dan Manajemen Kepolisian

a. Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai Landasan Manajemen Kepolisian

HAM adalah prinsip-prinsip universal yang melekat pada setiap manusia sejak lahir, tanpa memandang ras, suku, agama, jenis kelamin, atau status sosial. HAM menjadi landasan moral dan etika bagi kepolisian dalam menjalankan tugasnya.

b. Manajemen Kepolisian yang Berbasis HAM.

Manajemen kepolisian yang baik harus menghormati dan melindungi HAM. Hal ini berarti bahwa setiap kebijakan, strategi, dan tindakan kepolisian harus didasarkan pada prinsip-prinsip HAM.

c. Kaitan antara HAM dan Manajemen Kepolisian.

1) Rekrutmen dan Pelatihan.

a) Proses rekrutmen anggota Polri harus selektif danInternal nilai-nilai HAM.

b) Pelatihan HAM harus diberikan secara internal dan berkelanjutan kepada seluruh anggota Polri.

2) Kebijakan dan Prosedur.

a) Kebijakan dan prosedur kepolisian harus disusun berdasarkan prinsip-prinsip HAM.

b) Setiap tindakan kepolisian harus sesuai dengan hukum dan HAM.

3) Pengawasan dan Akuntabilitas.

a) Mekanisme pengawasan internal dan eksternal harusInternal untuk memastikan bahwa anggota Polri tidak melakukan pelanggaran HAM.

b) Anggota Polri yang terbukti melanggar HAM harus ditindak tegas.

4) Kesejahteraan Anggota.

a) Kesejahteraan anggota Polri, baik fisik maupun psikologis, harus diperhatikan.

b) Anggota Polri yang stres atau kelelahan berpotensi melakukan pelanggaran HAM.

5) Kerjasama dengan Masyarakat.

a) Kepolisian harus menjalin kerjasama yang baik dengan masyarakat.

b) Masyarakat memiliki peran penting dalam mengawasi kinerja kepolisian dan melaporkan dugaan pelanggaran HAM.

d. Membangun Kultur HAM melalui Manajemen Kepolisian

Manajemen kepolisian yang berbasis HAM akan berkontribusi pada pembangunan kultur HAM di kepolisian. Kultur HAM adalahInternal nilai-nilai HAM dalam setiap tindakan dan keputusan anggota Polri.

4. Implementasi dalam Membangun Kultur Hak Asasi Manusia (HAM)

a. Implementasi dalam Membangun Kultur HAM

Membangun kultur HAM di kepolisian bukanlah tugas yang mudah dan membutuhkan waktu serta komitmen dari seluruh anggota organisasi. Berikut adalah beberapa implementasi yang dapat dilakukan:

1) Internalisasi Nilai-nilai HAM.

a) Pendidikan dan Pelatihan.

HAM harus diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan dan pelatihan kepolisian, mulai dari rekrutmen hingga pendidikan lanjutan. Anggota Polri harus memahami prinsip-prinsip HAM, standar etika profesi, dan peraturan perundang-undangan terkait HAM.

	b) Keteladanan Pimpinan. Pimpinan kepolisian harus memberikan contoh internal dalam menghormati dan melindungi HAM. Sikap dan perilaku pimpinan akan menjadi panutan bagi anggota lainnya. c) Komunikasi Efektif. Komunikasi internal yang efektif tentang HAM perlu dibangun di lingkungan kepolisian. Anggota Polri harus merasa nyaman untuk berdiskusi, bertanya, dan menyampaikan pendapat tentang isu-isu HAM. b. Pengembangan Kebijakan dan Prosedur. 1) Kebijakan yang Sensitif HAM. Kebijakan dan prosedur kepolisian harus disusun berdasarkan prinsip-prinsip HAM. Hal ini meliputi kebijakan tentang penggunaan kekuatan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan interogasi. 2) Standar Operasional Prosedur (SOP). SOP harus disusun secara rinci dan jelas, sertaInternal HAM sebagai landasan utama. Setiap tindakan kepolisian harus sesuai dengan SOP yang berlaku. c. Pengawasan dan Akuntabilitas: 1) Mekanisme Pengawasan Internal. Pengawasan internal yang kuat perluInternal untuk memastikan bahwa anggota Polri tidak melakukan pelanggaran HAM. Propam (Profesi dan Pengamanan) dan Itwasum (Inspektorat Pengawasan Umum) memiliki peran penting dalam hal ini. 2) Mekanisme Pengaduan. Masyarakat harus memiliki akses yang mudah untuk melaporkan dugaan pelanggaran HAM oleh anggota Polri. Laporan harus ditindaklanjuti secara cepat danTransparan. 3) Penegakan Hukum. Anggota Polri yang terbukti melanggar HAM harus ditindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. d. Kesejahteraan Anggota. 1) Kondisi Kerja yang Layak.

	Anggota Polri harus bekerja dalam kondisi yang layak dan manusiawi. Beban kerja yang terlalu berat dapat memicu stres dan kelelahan, yang berpotensi menyebabkan pelanggaran HAM. 2) Dukungan Psikologis. Anggota Polri yang mengalami stres atau trauma akibat tugasnya harus mendapatkan dukungan psikologis yang memadai. e. Kerjasama dengan Pihak Terkait. 1) Komnas HAM. Kepolisian perlu menjalin kerjasama yang baik dengan Komnas HAM dalam upaya penegakan dan perlindungan HAM. 2) LSM HAM. Kerjasama dengan LSM HAM dapat memberikan masukan dan informasi yang berharga bagi kepolisian dalam membangun kultur HAM. 3) Masyarakat. Partisipasi masyarakat sangat penting dalam pengawasan kinerja kepolisian dan memberikan masukan *constructive*.



RANGKUMAN

1. Konsepsi HAM dan perlindungan HAM adalah hal yang penting untuk dipahami oleh setiap anggota Polri. Dengan memahami danInternalisasi nilai-nilai HAM, anggota Polri dapat menjalankan tugasnya secara profesional,Humanis, dan tidak melanggar HAM.
2. Penerapan standar perilaku petugas/anggota Polri dalam penegakan hukum adalah kunci untuk menciptakan penegakan hukum yang adil,Humanis, dan profesional. DenganInternalisasi nilai-nilai etika dan HAM, anggota Polri dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan berkontribusi pada terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat.
3. Perlindungan bagi tersangka, hak untuk diadili secara adil, dan prinsip praduga tak bersalah adalah bagian penting dari sistem peradilan pidana yangHumanis dan adil. Perwira Polri memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa hak-hak ini dihormati dan dilindungi oleh seluruh anggota kepolisian.
4. Pemeliharaan Kamtibmas adalah tugas yang mulia dan penting. Namun, tugas ini harus dilaksanakan dengan menghormati dan menjunjung tinggi HAM. Dengan demikian, Polri dapat menjadi pelayan yang Humanis, profesional, dan dicintai oleh masyarakat.
5. Perlindungan HAM adalah bagian integral dari tugas pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh Polri. Dengan memahami dan menginternalisasi prinsip-prinsip HAM, anggota Polri dapat memberikan pelayanan yang Humanis, profesional, dan tidak melanggar hak asasi manusia.
6. Pembinaan dan pengawasan aturan HAM adalah investasi jangka panjang dalam membangun kepolisian yang profesional, Humanis, dan internal HAM. Dengan pembinaan dan pengawasan yang efektif, diharapkan pelanggaran HAM oleh anggota Polri dapat diminimalkan dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian dapat meningkat.



LATIHAN

1. Jelaskan pengertian HAM!
2. Jelaskan secara ringkas sejarah HAM!
3. Jelaskan tujuan HAM!
4. menjabarkan prinsip-prinsip perlindungan HAM!
5. Jelaskan konsep dasar perlindungan HAM!
6. Jelaskan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang tidak dapat dikurangi!
7. Jelaskan standar minimal perlindungan warga Negara!
8. Jelaskan instrumen perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)!